



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2025/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara antara:

Janal Win Gunawan ST, MM, Lahir di Umur 37 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Perum Graha Family Kav. 0-241 RT. 03 RW.011 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada “R. JUJUN SAADIAN, SE, S.H & PATNERS” Advokat berkantor di Jl. Wonorejo III No.6, Surabaya. Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2024, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2024 No.4988/HK/X/2024, selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

Melawan

1. **Nyonya Irma Nurpatricia Lestari**, Alamat Jl. Gang VII RT.002/RW.005 Desa Gosari, Kec. Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **Nyonya A.J Sridadi Slamet BCHK**, bertempat tinggal di Jl. Kemajuan No. 62, RT. 006/ RW.004, Kel Pertukangan Selatan, Kec Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 5 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Februari 2025 dalam Register Perkara Nomor 172/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

POSITA :

Halaman 1 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apapun mengenai duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya telah sepakat untuk melanjutkan hasil rapat pada tanggal 6 September 2023 bertempat di Resto nine di Jalan Mayjen Sungkono No.63 yang dihadiri oleh :

1. Irma Nurpatria Lestari
2. Janal Win Gunawan ST, MM,

Dengan saksi :

1. Defrian Syah Adiputra
2. Bambang W.

2. Bahwa terjadinya peristiwa hukum tersebut, kedua belah pihak saling mengikat dalam Perusahaan Tebatas Prime Garage Indonesia dengan Komposisi Saham 51% untuk Charis Arief dan 49% untuk Janal Win Gunawan ST, MM sesuai dengan akta pendirian oleh notaris
3. Bahwa masing- masing pihak sepakat dan telah menyetorkan modalnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).
4. Bahwa Setelah Charis Arief meninggal dunia dilanjutkan oleh istrinya Ny. Irma Nurpatria Lestari selaku Tergugat dengan menyetorkan tambahan dana sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Penggugat menyetor sebesar Rp.3.300.000.000,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah). Tambahan setoran dana ini digunakan untuk pembayaran sewa dan operasional PT. Prime Garage. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.2.700.000.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) untuk permodalan yang harus disetor
5. Bahwa pada saat rapat tersebut para pihak telah saling sepakat untuk memberhentikan oprasional bengkel Prime Garage karena kondisi perekonomian dan kondisi keuangan bengkel yang kurang kondusif.
7. Bahwa selain kekurangan setoran modal juga ada hutang pribadi Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan rincian dan yang sudah diberikan kepada pihak ahi waris Tergugat dan ada Hutang kepada pihak Laeasing sebesar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah). Dengan jaminan mobil Alphard dan Rubicon yang digunakan untuk tambahan modal kerja PT. Prime Garade.
8. Bahwa telah disepakati oleh para pihak pembayaran kekurangan setoran modal Tergugat dan hutang pribadinya akan dibayarkan dengan Aset Bangunan PT. Prime Garage dan Beberapa unit mobil aset pribadi dan aset PT. Prime Garage dengan rincian sebagai berikut :

-Aset Bangunan beserta isinya yang dimiliki PT. Prime Garage terletak di Jl. Simpang Darmo Permai No.24

Halaman 2 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sampai saat ini belum diserahkan oleh pihak Tergugat.

9. Bahwa Penggugat mempunyai Praduga yang kuat, Tergugat ingkar dan lalai untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dalam hasil rapat notulen tersebut.
10. Bahwa amanah yang telah disepakati oleh **Tergugat** dengan secara SAH dan meyakinkan, telah melakukan perbuatan Wanprestasi maka patut dan adil apabila tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara dalam timbul perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka kami untuk dan atas nama pengugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut.

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum hasil rapat antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai hasil rapat;
 - Menetapkan Aset Bangunan beserta isinya yang dimiliki PT. Prime Garage terletak di Jl. Simpang Darmo Permai No.24 menjadi hak milik
4. Menyatakan Tergugat wajib menyerahkan aset bangunan sesuai dengan hasil rapat yang telah disepati.
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
6. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas obyek Aset Bangunan beserta isinya yang dimiliki PT. Prime Garage terletak di Jl. Simpang Darmo Permai No.24 sebagai jaminan.
7. Menghukum diri untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap :

- Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
- Untuk Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah

Halaman 3 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



dan patut sebagaimana relaas panggilan (surat Tercatat) untuk sidang tanggal 17 Februari 2025, tanggal 27 Februari 2025, 13 Maret 2025 dan tanggal 16 April 2025;

- dan Tergugat II datang menghadap Kuasanya Yaitu Yogi Sudrajat Marsono, S.H., Dkk., para Advokat berkantor di Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08, Jalan Embong Malang No.1,3,5 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2025, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Maret 2025 No.1218/HK/III/2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 22 April 2025, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

I. Dalam Konvensi

Pada bagian "**Dalam Konvensi**" Ringkasan Eksekutif ini, Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**". Tergugat I/Turut Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat I**". Tergugat II/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat II**". Tergugat I dan Tergugat II, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Tergugat**".

A. Dalam Eksepsi Kompetensi Relatif

1. Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara a quo karena tidak ada satu pun Tergugat yang berdomisili di wilayah hukumnya, sebagaimana terlihat pada identitas Tergugat I dan Tergugat II dalam Gugatan dan didukung ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2013 ("**Buku II Mahkamah Agung**"). Gugatan yang diajukan ke PN Surabaya tidak dapat dibenarkan dengan dalih Pasal 118 ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* ("**HIR**") maupun Halaman 50 Buku II Mahkamah Agung, karena Penggugat mengetahui domisili Para Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim dimohon menjatuhkan putusan sela yang menerima eksepsi dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

B. Dalam Eksepsi-Eksepsi Lainnya



2. Surat Kuasa Cacat Formil – Surat Kuasa Penggugat tertanggal 22 Oktober 2024 yang Tergugat II peroleh melalui e-Litigasi (“**Surat Kuasa Penggugat**”) yang menjadi dasar pengajuan Gugatan oleh Penggugat cacat formil karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 123 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus (“**SEMA 6/1994**”), Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (“**SEMA 7/2012**”), dan yurisprudensi serta doktrin. Oleh karena itu, Surat Kuasa Penggugat tidak dapat menjadi dasar hukum pengajuan gugatan sehingga Gugatan adalah **cacat formil**. Majelis Hakim dimohon menjatuhkan putusan sela yang menerima eksepsi dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima tidak dapat diterima.
3. *Gemis aan hoedanigheid* – Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan karena tidak pernah ada hubungan hukum atau kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II, sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam posita Gugatan yang selalu menekankan hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I. Tanpa alas hak yang sah dan tidak ada kepentingan hukum yang cukup dan layak yang dapat dijadikan dasar gugatan, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
4. *Plurium Litis Consortium* – Gugatan kurang pihak dengan tidak ditariknya PT Prime Garage Indonesia (“**PGI**”) sebagai pihak dalam perkara, padahal pokok sengketa menyangkut Notulen Rapat PGI tertanggal 6 September 2023 (“**Notulen Rapat PGI**”) dan aset yang diklaim dimiliki PGI. Selain itu, Penggugat lalai tidak melibatkan seluruh ahli waris Alm. Charis Arief, yakni ketiga anaknya, beserta ibunya, padahal menurut Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (“**KHI**”) dan praktik pengadilan, para ahli waris wajib diikutsertakan. Dengan demikian, Gugatan *a quo* yang tidak melibatkan semua pihak yang berkepentingan adalah cacat karena dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. *Error In Persona* – Gugatan salah pihak karena melibatkan Tergugat II, padahal substansi sengketa hanya menyangkut wanprestasi dalam Notulen Rapat PGI antara Penggugat dan Tergugat I, tanpa keterlibatan atau hubungan hukum apapun dengan Tergugat II. Pencantuman Tergugat II menunjukkan ketidaktepatan dalam mengidentifikasi para pihak yang berkepentingan dalam sengketa. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim memutuskan bahwa Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
6. *Gugatan Prematur* – Dalil Penggugat mengenai adanya wanprestasi semata-mata berdasarkan praduga subjektif tanpa disertai bukti sah dan tanpa terlebih dahulu menyampaikan somasi sebagaimana dipersyaratkan Pasal 1238 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”). Selain itu, korespondensi yang dijadikan dasar oleh Penggugat bukan berasal dari Penggugat sendiri, melainkan dari pihak lain, yaitu PGI, sehingga tidak dapat dianggap sebagai pemenuhan syarat wanprestasi.
7. Gugatan *obscuur libel* – Posita dan petitum disusun secara tidak jelas, kabur, dan membingungkan, antara lain dengan tidak dibedakannya secara tegas peran Tergugat I dan Tergugat II, ketidaksesuaian antara dalil dan tuntutan, serta petitum yang tidak menyebut pihak yang dimintakan hak dan kewajiban secara spesifik. Bahkan, terdapat frasa yang tidak logis secara hukum, seperti “menghukum diri untuk membayar biaya perkara”. Gugatan dengan ketidakjelasan ini mengakibatkan cacat formil dan oleh karena mohon Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.



8. *Doli Praeceptis* – Gugatan didasari dengan itikad buruk semata-mata untuk memperoleh keuntungan finansial dan mengganggu Tergugat II tanpa dasar hak yang sah. Meskipun kepemilikan bangunan yang terletak di atas Jalan Simpang Darmo Permai Utara No. 11 (sebelumnya Jl. Simpang Darmo Permai Utara No. 24, Surabaya ("**Bangunan**") secara sah berada pada Tergugat II berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik No. 2677/Lontar ("**SHM 2677/Lontar**"), Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 153A/2949-94/435.7.5/2019 tertanggal 17 Juni 2019 ("**Izin Mendirikan Bangunan**"), dan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Nomor 02 tertanggal 16 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Defrian Syah Adiputra, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik ("**Perjanjian Sewa**"), Penggugat tetap mengajukan Gugatan dengan mengabaikan fakta tersebut, seolah-olah Tergugat I memiliki hak untuk mengalihkan Bangunan, yang secara sah dan tidak terbantah adalah milik Tergugat II. Dengan demikian, Gugatan yang didasari itikad buruk, bertentangan dengan asas kepatutan, dan kehati-hatian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Dalam Pokok Perkara

9. Seluruh uraian fakta dan latar belakang yang diuraikan dalam Gugatan tidak sesuai fakta dan menyesatkan. Fakta hukum yang sebenarnya yaitu Tergugat II adalah pemilik sah atas Bangunan yang berada di atas SHM 2677/Lontar, termuat dalam Izin Mendirikan Bangunan, dan Perjanjian Sewa. Hubungan hukum Tergugat II adalah dengan Alm. Charis Arief dan/ atau ahli warisnya berdasarkan Perjanjian Sewa dan tidak pernah dialihkan. Kemudian, pada 12 September 2024, perwakilan dari ahli waris Alm. Charis Arief, membuat Surat Pernyataan ("**Surat Pernyataan 12 September 2024**") yang secara tegas menyatakan pengakhiran sewa dan menyerahkan kembali Bangunan kepada Tergugat II tanpa hak atau tuntutan lebih lanjut. Kepemilikan Tergugat II atas tanah SHM 2677/Lontar dibuktikan dengan sertifikat hak milik, sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana dicabut sebagian oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah ("**PP Pendaftaran Tanah**"). Kemudian berdasarkan asas perlekatan yang diatur Pasal 500 dan 571 KUHPdata, secara otomatis Bangunan di atas tanah SHM 2677/Lontar juga sah milik Tergugat II. Sehingga, dalil Penggugat yang memutarbalikkan fakta seolah-olah memiliki hak milik atas Bangunan tidak berdasar dan patut dipertanyakan itikad baiknya.
10. Tergugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga tidak mungkin Tergugat II wanprestasi. Faktanya, seluruh perikatan yang dijadikan dasar Gugatan adalah antara Penggugat dan Tergugat I saja, sebagaimana diakui Penggugat dalam posita dan petitum Gugatannya. Berdasarkan Pasal 1243 dan 1340 KUHPdata serta doktrin dan yurisprudensi, gugatan wanprestasi hanya dapat diajukan terhadap pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian, sementara Tergugat II tidak pernah membuat, menyetujui, mengetahui, maupun dilibatkan dalam kesepakatan atau "hasil rapat" yang didalilkan Penggugat.
11. Notulen Rapat PGI tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPdata, baik secara subjektif; karena dibuat oleh pihak yang tidak berwenang dan tanpa kapasitas hukum yang sah, maupun objektif; karena tidak memuat hal tertentu serta mengandung sebab yang tidak halal. Notulen tersebut dibuat tanpa kehadiran atau persetujuan Tergugat II selaku pemilik sah atas Bangunan, dan bahkan ditandatangani oleh Tergugat I secara sepihak tanpa kewenangan untuk mewakili ahli waris Alm. Charis Arief lainnya. Oleh karena itu, Notulen Rapat PGI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar Gugatan terhadap Tergugat II.



12. Permohonan sita jaminan Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak, karena tidak terdapat persangkaan yang beralasan maupun bukti adanya upaya dari Tergugat II untuk menggelapkan atau mengalihkan harta kekayaannya selama proses perkara berlangsung. Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 720 Rv, yurisprudensi, Buku II Mahkamah Agung, serta doktrin, sita jaminan hanya dapat diberikan jika terdapat kekhawatiran nyata dan beralasan yang dibuktikan secara objektif, semuanya sama sekali tidak dipenuhi oleh Penggugat dalam perkara *a quo*.
13. Permohonan putusan serta merta Penggugat harus ditolak, karena tidak memenuhi syarat hukum yang ditetapkan dalam Buku II Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") No. 3 Tahun 2000 maupun SEMA No. 4 Tahun 2001. Penggugat tidak mengajukan alasan yang jelas dan tidak memenuhi syarat seperti akta otentik, adanya keadaan mendesak, atau perlunya perlindungan segera terhadap hak Penggugat. Tanpa pemenuhan syarat-syarat tersebut, permohonan putusan serta merta tidak dapat dibenarkan secara hukum dan patut ditolak seluruhnya.

II. Dalam Rekonvensi

Pada bagian "**Dalam Rekonvensi**" Ringkasan Eksekutif ini, Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat Rekonvensi**". Tergugat I/Turut Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai "**Turut Tergugat Rekonvensi**", Tergugat II/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat Rekonvensi**", dan Gugatan akan disebut sebagai "**Gugatan Konvensi**" serta gugatan rekonvensi ini akan disebut sebagai "**Gugatan Rekonvensi**".

14. Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berdasarkan Pasal 132 HIR, yang memberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban atas gugatan asal. Oleh karena itu, Gugatan Rekonvensi ini sah secara formil dan patut diperiksa serta diputus bersama Gugatan Konvensi.
15. Pengajuan Gugatan Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi adalah penyalahgunaan hak karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak memiliki *legal standing* terhadap Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kewajiban apapun yang dapat dituntut Tergugat Rekonvensi. Lebih lanjut, Gugatan Konvensi didasari itikad buruk tanpa dasar hukum jelas, yang bahkan pernah diajukan dan dicabut sebelumnya, serta merugikan dan mengganggu hak Penggugat Rekonvensi secara melawan hukum.
16. Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menyalahgunakan haknya dengan mengajukan Gugatan Konvensi memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara. Pertama, unsur adanya perbuatan melawan hukum dipenuhi karena Tergugat Rekonvensi menyalahgunakan haknya dengan mengajukan Gugatan Konvensi yang tidak berdasar hukum, karena didasarkan pada Notulen Rapat PGI yang tidak melibatkan atau disetujui Penggugat Rekonvensi. Kedua, unsur kesalahan terpenuhi karena Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa tidak ada dasar hukum untuk menggugat Penggugat Rekonvensi, namun tetap mengajukan gugatan demi keuntungan sendiri. Puncaknya, unsur kausalitas antara perbuatan dan kerugian terpenuhi karena tanpa adanya Gugatan Konvensi, Penggugat Rekonvensi tidak perlu mengalokasikan waktu dan tenaga untuk menghadapi perkara yang tidak berdasar.
17. Sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat Rekonvensi wajib mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang melanggar hukum, Atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang sengaja menyalahgunakan haknya menuntut penetapan Bangunan menjadi hak milik telah membawa sejumlah kerugian kepada Penggugat Rekonvensi.



Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menyewakan Bangunan selama proses hukum, yang diperkirakan mencapai Rp390.000.000,00. Selain itu, Penguat Rekonvensi menderita kerugian immateriil akibat terganggunya ketenangan dan reputasi Penguat Rekonvensi, yang diperkirakan sebesar Rp10.000.000.000,00. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi beralasan untuk dihukum membayar ganti rugi.

18. Penguat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman uang paksa (*dwangsom*) terhadap Tergugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000 setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini. Hal ini didasarkan pada Pasal 606a *Reglement op de Rechtsvordering* ("RV"), untuk memastikan Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajiban hukum yang ditetapkan dalam putusan, mulai dari putusan yang berkekuatan hukum tetap hingga kewajiban selesai.

Ringkasan fakta hukum yang sebenarnya di atas kiranya dapat memberikan gambaran yang utuh bagi Majelis Hakim Yang Mulia atas tidak adanya dasar dari Gugatan dalam perkara ini.

Adapun uraian rinci Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi akan Tergugat II/Penguat Rekonvensi jabarkan lebih lanjut sebagaimana di bawah ini:

DALAM KONVENSI

Dalam Konvensi, Penguat/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai "**Penguat**", Tergugat I/Turut Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat I**", Tergugat II/Penguat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat II**". Tergugat I dan Tergugat II, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Tergugat**".

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

A. PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA INI, KARENA TIDAK ADA SATUPUN TERGUGAT YANG BERDOMISILI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SURABAYA

1. Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini karena pada faktanya, **tidak ada satupun tergugat yang berdomisili di lingkup yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya.**
2. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim, berikut adalah kutipan langsung dari identitas Tergugat I dan Tergugat II di dalam Gugatan, yang bahkan di paraf oleh Penguat atau kuasanya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya Irma Nurpatra Lestari, Alamat Jl. Gang VII RT.002/RW.005 Desa Gosari, Kec. Ujung Pangkah Kabupaten Gresik selanjutnya disebut pihak: **TERGUGAT ;I** k

Nyonya A.J Sridadi Slamet BCHK, bertempat tinggal di Jl. Kemajuan No. 62, RT. 006/ RW.004, Kel Pertukangan Selatan, Kec Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut pihak: **TERGUGAT II** k

Gambar.1 Domisili Tergugat I dan Tergugat II

3. Kami merujuk kepada Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR serta Buku II Mahkamah Agung, yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 118 ayat (1) HIR

*“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri **di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam** atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”*

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

Pasal 118 ayat (2) HIR

*“Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri **di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu**, yang dipilih oleh penggugat. ...”*

(cetak tebal dan garis bawah merupakan penekanan dari Tergugat II)

Halaman 50 Buku II Mahkamah Agung

“Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:

- Tempat tinggal tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).*
- Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat**, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat.”*

(cetak tebal dan garis bawah merupakan penekanan dari Tergugat II)

4. Dalam hal Penggugat berpendapat untuk menerapkan Pasal 118 (3) HIR dengan dasar mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan tempat benda tidak bergerak, dalil Penggugat harus tidak dapat diterima, karena faktanya **Penggugat mengetahui domisili dari**

Halaman 9 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Para Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 118 (3) HIR dan Halaman 50 Buku II Mahkamah Agung, yang berikut kami kutip:

Pasal 118 (3) HIR

“Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

Halaman 50 Buku II Mahkamah Agung

*“**Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya** dan yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah) maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR)”*

(cetak tebal dan garis bawah merupakan penekanan dari Tergugat II)

5. Terkait eksepsi kompetensi relatif, Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya (**“Badan Peradilan”**) secara konsisten telah mengadili sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 2679 K/Pdt/2019

*“Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, bahwa Pengadilan Negeri Padang **tidak berwenang memeriksa a quo secara relatif** karena Tergugat I beralamat di Jakarta Selatan dan Tergugat II di Jakarta Pusat, sehingga **seharusnya gugatan dilakukan di salah satu alamat Para Tergugat.**”*

(cetak tebal dan garis bawah merupakan penekanan dari Tergugat II)

b. Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1134/K/Pdt/2020

*“Bahwa Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, **oleh karena ternyata Para Tergugat tidak satupun dari Para Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, akan tetapi di wilayah hukum Pengadilan Negeri lain, maka eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan/kompetensi relatif dapat dikabulkan,**”*

(cetak tebal dan garis bawah merupakan penekanan dari Tergugat II)

c. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 31/Pdt/2019/PT JAP yang

Halaman 10 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1144 K/Pdt/2020

*“Bahwa, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: - Bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili perkara a quo, oleh karena **Tergugat selaku Direktur Utama PT Surya Parna Niaga (PT SPN) berkedudukan di Menara Imperium Lantai 12 X, Jalan HR Rasunan Said Kavling 1, Setiabudi, Jakarta Selatan, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat diajukan di Pengadilan Negeri Sorong, maka eksepsi Tergugat tentang kompensasi relatif dapat dikabulkan;**”*

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

6. Dikarenakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II adalah eksepsi kompetensi relatif di mana Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, maka berlaku ketentuan Pasal 136 HIR yang pada pokoknya mengatur bahwa eksepsi kompetensi relatif terkait kewenangan mengadili perlu diadili terlebih dahulu.
7. Hal mana sejalan dengan praktik pengadilan, yang kami kutip sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No.919/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

*“Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) maka berdasarkan **Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut.**”*

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

8. Dengan demikian, tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri yang tidak berwenang (*exceptie van onbevoegdheid*). Oleh karena itu, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia **menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat II dan selanjutnya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).**

Halaman 11 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



EKSEPSI-EKSEPSI LAINNYA

B. EKSEPSI SURAT KUASA CACAT FORMIL: SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT SURAT KUASA KHUSUS UNTUK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN

9. Majelis Hakim Yang Mulia, sangat penting untuk menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa surat kuasa yang diajukan sebagai dasar dalam mengajukan Gugatan oleh Penggugat adalah surat kuasa khusus yang cacat hukum karena melanggar ketentuan, yurisprudensi-yurisprudensi hingga doktrin.

10. Berdasarkan SEMA 6/1994 telah secara tegas mengatur hal-hal yang harus ada dalam surat kuasa khusus yang diajukan oleh pihak berperkara kepada Badan Peradilan, yang kami kutip sebagai berikut:

“Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.”

(cetak tebal dan garis bawah merupakan penekanan dari Tergugat II)

11. Hal tersebut juga ditegaskan pada SEMA 7/2012, yang kami kutip sebagai berikut:

*“Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan **pokok sengketa**.”*

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

12. Sedangkan, Surat Kuasa Penggugat yang menjadi dasar diajukannya Gugatan dengan sangat tidak cermat melanggar SEMA 6/1994 dan SEMA 7/2012, sebagaimana tangkapan layar sebagai berikut:



Advokat berkantor di R. Jujun Saadian, SE., SH.& PATNERS, beralamat di Jl. Wonorejo III No.6 Surabaya.

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mewakili kepentingannya dalam hal penyelesaian aset bangunan beserta isinya yang dimiliki oleh PT. Prime Garage Indonesia berlokasi Jl. Simpang Darmo Permai No. 24 Surabaya sesuai dengan hasil Rapat pada tanggal 6 September 2023 bertempat di Resto nine di Jalan Mayjen Sungkono No.63 dalam Gugatan Wanprestasi.

Untuk itu membela hak-hak dari pemberi kuasa serta mengurus kepentingannya dalam hal hukum terhadap tiap-tiap orang tentang segala hal, memilih tempat kediaman hukum, menghadap semua hakim dan pembantunya, menghadiri sidang-sidang yang khusus diadakan untuk menyelesaikan

Gambar.2 Identitas Pemberi Kuasa

13. Majelis Hakim Yang Mulia, terlihat secara nyata dan terang benderang bahwa Surat Kuasa Penggugat cacat formil dikarenakan tidak menyebutkan unsur-unsur esensial sebagaimana disyaratkan SEMA 6/1994 dan SEMA 7/2012, yaitu:
 - a. Pertama, tidak menyebutkan Pemberi Kuasa *in casu* Janal Win Gunawan ST, MM sebagai 'Penggugat'
 - b. Kedua, tidak menyebutkan (i) Nyonya Irma Nurpatria Lestari; (ii) A.J. Sridadi Slamet BCHK sebagai masing-masing 'Tergugat I' dan 'Tergugat II', sesuai konstruksi Gugatan Penggugat;
 - c. Tidak secara tegas menyebutkan pengadilan yang dituju dalam Gugatan, *in casu* Pengadilan Negeri SurabayaTanpa mencantumkan unsur-unsur tersebut, Surat Kuasa Penggugat dimaksud **tidak memiliki kekuatan hukum** untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara *a quo*, dan oleh karenanya mengakibatkan **Gugatan menjadi cacat formil serta patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.
14. Bahkan, dalam Surat Kuasa Penggugat tidak secara tegas disebutkan bahwa penerima kuasa Penggugat dapat (i) mengajukan Replik; (ii) mengajukan Jawaban dalam Rekonvensi; (iii) mengajukan Duplik dalam Rekonvensi; (iv) mengajukan Kesimpulan (v) mengajukan Akta/Daftar Bukti; (vi) mengajukan ahli-ahli (vi) memohon sita jaminan (*conservatoir beslag*).
15. Secara menyepelkan, Penggugat terlihat dengan mudahnya berlandung pada kuasa umum pada Surat Kuasa Pengugat, sebagaimana tangkapan layar sebagai berikut:

Halaman 13 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



perkaranya (permohonan), menghubungi instansi pemerintah/swasta yang dianggap perlu, mengajukan bukti-bukti / saksi, membuat dan menandatangani surat-surat ; pada umumnya membuat apa yang dianggap perlu serta berguna, dengan singkat diberikan hak seluas - luasnya untuk bertindak dalam batas- batas yang telah ditentukan dalam hal hukum yang berlaku dan lain hal yang tidak memerlukan kuasa lagi. Selanjutnya kepadanya diberi hak melimpahkan sebagian atau seluruhnya kuasa ini kepada orang lain (hak substitusi) dengan hak untuk menarik kembali kuasa yang telah diberikan itu dan hak retensi menurut hukum.

Gambar.3 Kuasa umum Surat Kuasa Penggugat

16. Penyebutan kuasa-kuasa yang bersifat umum, tidak dapat dijadikan alasan sebagai dasar dalam mengajukan Gugatan, termasuk dokumen-dokumen persidangan. Hal mana sebagaimana secara tegas diatur pada Pasal 123 HIR, yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 123 HIR

"Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir."

(cetak tebal dan garis bawah merupakan penekanan dari Tergugat II)

17. Surat kuasa harus bersifat khusus dan oleh karenanya mengandung klausul-klausul kuasa yang bersifat "khusus" bukan "umum" sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat juga telah sesuai dengan doktrin ilmu hukum Ahli Mr. R. Tresna dalam bukunya "Komentar atas Reglemen Hukum Acara di dalam Pemeriksaan di muka Pengadilan Negeri atau HIR", Pradnya Paramita: Jakarta, Juni 2005, hal. 106 yang menyebutkan

*"Menurut ayat 1 pasal 123 H.I.R. kuasa itu **harus dikuasakan untuk melakukan pekerjaannya dengan surat yang teristimewa**, kecuali jika orang yang memberi kuasa itu ada hadir sendiri. Dengan surat yang teristimewa itu dimaksudkan, bahwa **didalam surat itu harus dinyatakan, kuasa itu dikuasakan untuk bertindak didalam perkara** bagi yang memberi kuasa..."*

Suatu surat kuasa yang bersifat umum, yang tidak secara tertentu memberikan kuasa untuk menghadapi perkara, tidak cukup."

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

18. Hal tersebut di atas sejalan dan telah secara konsisten diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam banyak yurisprudensi dan putusannya yang kami kutip sebagai berikut:



- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3412 K/Pdt/1983
“Surat Kuasa Khusus yang hanya menyebut objek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai Surat Kuasa Khusus karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 RBG) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1/1971 (23 Januari 1971), oleh karena itu surat kuasa tersebut tidak sah”
(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3410 K/Pdt/1983
“Surat kuasa yang tidak menyebutkan pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”
(cetak tebal dan garis bawah merupakan penekanan dari Tergugat II)
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 57 K/Pdt/1984
“Surat Kuasa yang diberikan Penggugat kepada Kuasa yang didalamnya tidak disebutkan pihak atau orang yang hendak digugat mengakibatkan Surat Kuasa tidak memenuhi Surat Kuasa Khusus yang disyaratkan undang-undang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.”
- d. Putusan Mahkamah Agung No. 794 K/Pdt.Sus-Parpol/2024
“Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 Mei 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 22 Mei 2024, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bireuen tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa melihat dan mencermati Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024 yang diajukan oleh Penggugat, Surat Kuasa tersebut tidak menyebut kedudukan identitas para pihak yaitu pihak Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) dan Para Turut Tergugat I, II, III dan IV dan Surat Kuasa a quo juga tidak menguraikan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan dan hanya menyebutkan jenis masalah perkara yaitu perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan kurang jelas/tidak dapat diterima.”
(cetak tebal dan garis bawah merupakan penekanan dari Tergugat II)
- e. Putusan Mahkamah Agung No. 941 K/Pdt/2014



*“Bahwa setelah dilakukan penelitian dengan saksama benar dalam surat kuasa yang mendasari diajukannya gugatan a quo terbukti pihak yang akan digugat adalah PT Maestro Wisata Indonesia i.c. Tergugat I; Bahwa faktanya Penggugat telah menggugat Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, sehingga melebihi maksud surat kuasa a quo yang mendasari diajukannya gugatan... Bahwa oleh karena Para Pihak yang digugat tidak didasarkan pada kuasa yang diterimanya maka gugatan **cacat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.**”*

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 500 PK/Pdt/2016

*“Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, Yudex Yuris dalam putusannya tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, pertimbangannya telah benar, bahwa **oleh karena Penggugat telah menggugat para pihak yang tidak didasarkan pada surat kuasa yang diterimanya, maka gugatan Penggugat cacat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.**”*

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

19. Oleh karena itu, sangatlah jelas terlihat betapa cacatnya Gugatan yang diajukan atas dasar Surat Kuasa Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil surat kuasa khusus. Tergugat II memohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima agar juga sejalan dengan asas peradilan khususnya sederhana dan cepat.

C. **EKSEPSI DISKUALIFIKASI/GEMIS AAN HOEDANIGHEID: PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM SERTA KEPENTINGAN YANG LAYAK DAN CUKUP UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP TERGUGAT II**

20. Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat II, karena faktanya tidak pernah ada hubungan hukum atau kesepakatan apapun antara Penggugat dengan Tergugat II.
21. Hal ini juga ditegaskan oleh Penggugat dalam posita Gugatan yang selalu menekankan bahwa Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I. Hal ini terlihat jelas dari dalil-dalil Penggugat di bawah ini:

Butir 1 Gugatan:

Halaman 16 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa awalnya telah sepakat untuk melanjutkan **hasil rapat** pada tanggal 6 September 2023 bertempat di Resto nine di Jalan Mayjen Sungkono No.63 yang dihadiri oleh

1. **Irma Nurpatricia Lestari [Tergugat I]**
2. **Janal Win Gunawan ST, MM [Penggugat].”**

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

Butir 9 Gugatan:

“Bahwa Penggugat mempunyai Praduga yang kuat, **Tergugat [Tergugat I]** ingkar dan lalai untuk memenuhi **kesepakatan** yang telah dibuat dalam hasil rapat notulen tersebut.”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

Butir 10 Gugatan:

“Bahwa amanah yang telah disepakati oleh **Tergugat [Tergugat I]** dengan secara SAH dan meyakinkan, **telah melakukan perbuatan Wanprestasi** maka patut dan adil apabila tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara dalam timbul perkara ini.”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

22. Berdasarkan hubungan hukum yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa pokok perkara dalam Gugatan a quo semata-mata berkaitan dengan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I selaku ahli waris dari Alm. Charis Arief. Dengan demikian, fokus Gugatan terlihat jelas tidak berkenaan dengan Tergugat II maupun kepemilikan atas Bangunan, sehingga tidak terdapat dasar untuk melibatkan Tergugat II ke dalam perkara ini.
23. Mengingat tidak adanya hubungan hukum Tergugat II dalam Gugatan a quo, Tergugat II sangat mengherankan dan mempertanyakan sikap Penggugat yang secara keliru dan tanpa dasar melibatkan Tergugat II dalam Gugatan a quo. Tidak hanya itu, Penggugat bahkan menuntut penyerahan atas Bangunan yang secara hukum merupakan milik sah Tergugat II berdasarkan SHM 2677/Lontar, Izin Mendirikan Bangunan, dan Perjanjian Sewa. Oleh karena itu, dilibatkannya Tergugat II dalam perkara ini sangat patut dipertanyakan dan menimbulkan ketidakjelasan posisi hukum dari Gugatan yang diajukan Penggugat.
24. Sebagai dasar untuk mengajukan gugatan wanprestasi, Tergugat II merujuk pendapat Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, halaman 454 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 17 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



“Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata:

harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUH Perdata.”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

25. Mengacu kepada pendapat ahli di atas, maka bagaimana mungkin Tergugat II bisa dikatakan wanprestasi terhadap Penggugat sementara tidak ada kewajiban apapun yang harus dilakukan Tergugat II kepada Penggugat?
26. Mahkamah Agung telah tegas dan secara konsisten memberi pandangan bahwa seseorang hanya dapat mengajukan suatu gugatan karena ada hubungan hukum serta kepentingan hukum yang cukup dan layak. Berikut adalah beberapa kutipan pandangan Mahkamah Agung dimaksud:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855 K/PDT/2016:
*“Bahwa sudah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, bahwa gugatan berisi tuntutan **yang diajukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan/kepentingan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya**, serta mengenai dua atau lebih objek sengketa yang berbeda, maka gugatan tersebut **adalah gugatan yang tidak sempurna**, hal mana telah terbukti adanya dalam gugatan a quo, dimana Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kepentingan hukum yang sama, tetapi mengajukan gugatan dalam satu gugatan dan mengenai 2 (dua) bidang tanah yang berbeda, sehingga sudah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, **gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan yang tidak sempurna, sehingga beralasan tidak diterima.**”*
 - b. Putusan Mahkamah Agung No. 1742 K/Pdt/1983:
*“Gugatan diajukan kepada beberapa orang tergugat (Tergugat I dan Tergugat II). **Padahal antara Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada hubungan hukum.**”*
(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)
 - c. Putusan Mahkamah Agung No. 203K/Pdt.Sus/2010:
*“... **yang dapat mengajukan pembatalan Paten Sederhana adalah pihak...yang berkepentingan atau pihak yang haknya dilanggar oleh orang lain.**”*



(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 357 K/TUN/2013:

"Bahwa untuk memiliki legal standing dalam proses adjudikasi maupun litigasi sudah menjadi azas umum bahwa pihak-pihak harus mempunyai kepentingan yang jelas dan bisa menunjukkan kepentingan apa yang dirugikan sehingga harus memasuki proses adjudikasi...maupun litigasi di persidangan;"

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

27. Oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, maka berdasarkan asas *point d'interet point d'action*, Penggugat tidak memiliki kepentingan yang cukup dan layak untuk mengajukan Gugatan ini terhadap Tergugat II. Tanpa adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II, maka tidak terdapat hak dan kewajiban apapun dari Penggugat terhadap Tergugat II, begitu pula sebaliknya. Konsekuensi logisnya, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat II apalagi untuk menuntut kerugian dari Tergugat II.

28. Dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dan Penggugat, sehingga Gugatan Wanprestasi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

D. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM: GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENARIK PT PRIME GARAGE INDONESIA DAN AHLI-AHLI WARIS YANG SAH SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO

29. Sejatinya, inti yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Gugatan adalah mengenai sengketa wanprestasi antara Penggugat dan Tergugat I (sebagai salah satu ahli waris Alm. Charis Arief) yang merupakan pemegang saham mengenai permodalan dan operasional dari PGI yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat II ataupun Bangunan milik Tergugat II.

30. Semakin terang dan nyata bahwa Gugatan sudah sepatutnya **melibatkan PGI** dikarenakan pokok permasalahan adalah **Notulen Rapat PGI** yang mendalilkan bahwa terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I untuk menyerahkan Bangunan terkait pelunasan utang Tergugat I dalam penyertaan modal dan operasional PGI.

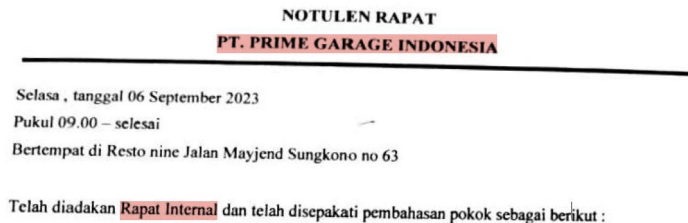
Halaman 19 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Mengingat bahkan kesepakatan-kesepakatan ini dibuat di bawah kop “Notulen Rapat PGI”, maka sudah sepatutnya Penggugat menarik PGI dalam perkara *a quo* sebagai setidaknya-tidaknya Turut Tergugat, sebagaimana tangkapan layar sebagai berikut:



Gambar.4 Tangkapan Layar Kop Notulen Rapat PGI

32. Selain itu, dalam Butir 3 (-) Petitumnya, Tergugat mengklaim bahwa aset bangunan yang dipermasalahkan merupakan milik PT Prime Garage, sebagaimana tangkapan layar berikut:

- Menetapkan Aset Bangunan beserta isinya yang dimiliki PT. Prime Garage terletak di Jl. Simpang Darmo Permai No.24 menjadi hak milik

Gambar.5 Tangkapan Layar Butir 3 (-) Petitum Gugatan

33. Klaim tersebut justru mempertegas kekeliruan serius Penggugat dalam menyusun susunan para pihak. Sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, Penggugat seyogyanya menarik PGI sebagai pihak dalam perkara *a quo*, setidaknya sebagai Turut Tergugat. Tanpa melibatkan PGI, Gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena Bangunan diklaim sebagai milik pihak ketiga yang tidak dilibatkan.
34. Lebih jauh, Penggugat bahkan sangat tidak cermat dengan tidak melibatkan ahli waris lainnya dari Alm. Charis Arief, dan hanya melibatkan istri dari Alm. Charis Arief, yaitu Tergugat I dalam perkara *a quo*.
35. Alm. Charis Arief merupakan seorang Warga Negara Indonesia, yang sepengetahuan Tergugat II beragama Islam sesuai dengan pengakuan Alm. Charis Arief pada masa hidupnya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
36. Pasal 171 huruf b, c dan Pasal 172 KHI secara tegas telah menentukan bahwa:

Pasal 172 KHI

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Halaman 20 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

Pasal 172 KHI

*“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau **anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.**”*

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

Pasal 174 KHI

“Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

*(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: **anak, ayah, ibu, janda atau duda**”*

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

37. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan informasi yang diperoleh Tergugat II bahwa ayah Alm. Charis Arief telah meninggal, maka ahli waris dari Alm. Charis Arief adalah:

- a. Istri (janda), yaitu Tergugat I;
- b. 3 (tiga) anak-anak Alm. Charis Arief, yang ketiganya masih belum cakap (berusia di bawah 18 tahun); dan
- c. Ibu Alm. Charis Arief.

38. Namun demikian, faktanya menunjukkan kelalaian fatal dari Penggugat yang sama sekali tidak menarik 3 (tiga) anak dari Alm. Charis Arief ke dalam Gugatan ini, padahal mereka secara jelas merupakan ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

39. Meskipun ketiga anak-anak Alm Charis Arief masih belum cakap, namun dalam praktik pengadilan, seharusnya Gugatan tetap ditujukan kepada ketiga anak-anak Alm. Charis Arief dengan menambahkan "qq" atau “yang



diwakili oleh orang tuanya". Hal mana sejalan dengan praktik di pengadilan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 522/Pdt.G/2012/PA.Plq
jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No.
10/Pdt.G/2013/PTA.Plq, yang telah berkekuatan hukum tetap

Penggugat/Pembanding dalam putusan ini menarik anak-anak yang belum cakap dari Pewaris sebagai Tergugat/Terbanding, meskipun nantinya Tergugat/Terbanding dimaksud diwakili oleh orangtuanya. Sebagai catatan, nama anak yang belum cakap tidak dipublikasikan dalam Putusan dan diwakili nama kuasa hukumnya.

ERMA WAHYU SARI Binti MARZUKI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Kartini No.05 RT.22 RW. 08, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, dalam hal ini sebagai orang tua / ibu kandung dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak kandungnya yang belum dewasa :

1. MERZA PRATAMA bin SYAFRIZAL,S.H, Tempat / Tanggal Lahir Palembang / 09 Februari 1996, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman / Domisili : di Jalan Kartini Nomor 05, Rt.22, Rw. 08, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, disebut **Terbanding I**.

2. FIKA DHITA PRATIWI binti Syafrizal,S.H, Tempat / Tanggal lahir : Palembang / 02 Maret 1998, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman / Domisili : di Jalan Kartini Nomor 05, Rt. 22, Rw. 08, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, disebut **Terbanding II**.
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 23/A/Pdt/BHRI/2012 Tanggal 01 Mei 2012 **Terbanding I dan Terbanding II yang diwakili oleh orang tua/Ibu kandung**, memberikan Kuasa Khusus kepada Masnun Sari, S.H, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Research Indonesia Sumatera Selatan , Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 18 Telp. 370429 (SMP-SMA Tri Dharma) Palembang, Selanjutnya disebut Kuasa Terbanding:

Gambar. 6 Tangkapan Layar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 10/Pdt.G/2013/PTA.Plq

40. Bahkan, Penggugat secara terang-terangan abai dengan tidak menarik Ibu Alm. Charis Arief, yang diketahui oleh Tergugat II masih hidup, padahal keberadaannya sebagai ahli waris dengan kepentingan hukum langsung dalam Perkara *a quo* tidak terbantahkan. Penggugat tentunya tidak bisa semena-mena mengklaim bahwa Tergugat I mewakili seluruh ahli waris

Halaman 22 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



tanpa dasar hukum yang sah, seolah-olah dapat menentukan sendiri siapa yang layak mewakili kepentingan hukum para ahli waris.

41. Terkait eksepsi gugatan kurang pihak, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya telah mengadili sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974

“Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 400 K/Pdt/1984

“Karena hubungan hukum sesungguhnya adalah hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan anak Tergugat, anak Tergugat harus turut digugat.”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2872 K/Pdt/1988

“Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum : **“plurium litis concorsium”**, sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan **“tidak dapat diterima”**

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

42. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, pada halaman 439, bahwa apabila pihak yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap, maka gugatan cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berikut kami kutip pendapat ahli dimaksud:

- “c) Exceptio plurium litis consortium***

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. ... Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. ... Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.”



(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

43. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat yang banyak tidak mengikutsertakan pihak yang relevan, setidaknya-tidaknya yaitu: (i) PGI; (ii) ketiga anak-anak Alm. Charis Arief; **dan** (iv) Ibu Alm. Charis Arief, sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

E. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*: GUGATAN TELAH SALAH PIHAK KARENA MELIBATKAN TERGUGAT II DALAM PERKARA A QUO

44. Majelis Hakim Yang Mulia, perlu kami tegaskan bahwa pada pokoknya Penggugat sedang mempermasalahkan klaim wanprestasi dalam Notulen Rapat PGI antara Penggugat dengan Tergugat I, sebagaimana Butir 3 Petitem Gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Butir 3 Gugatan:

“Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai hasil rapat.”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

45. Faktanya, Tergugat II sama sekali bukan pihak dalam Notulen Rapat PGI dan tidak pernah memiliki hubungan hukum apa pun dengan Penggugat. Oleh karena itu, pencantuman Tergugat II dalam perkara ini tidak hanya keliru, tetapi juga menunjukkan ketidakcermatan Penggugat dalam mengidentifikasi para pihak yang terlibat dalam Notulen Rapat PGI.

46. Hal ini pun ditegaskan oleh Mahkamah Agung yang dalam berbagai putusannya sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971

“Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum.”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tertanggal 28 Mei 1977

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)



47. Selain itu, Ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* membahas terkait gugatan salah pihak pada halaman 113, yang kami kutip demikian:

“Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang)...mempunyai akibat hukum:

i. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

*ii. Akibat lebih lanjut, **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).**”*

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

48. Dengan adanya kekeliruan Penggugat yang telah menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka Gugatan Penggugat menjadi gugatan yang salah pihak (*error in persona*) karenanya Tergugat II memohon agar Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

F. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR: PENGGUGAT MENDALILKAN ADANYA WANPRESTASI ATAS DASAR PRADUGA PENGGUGAT YANG BERSIFAT SUBJEKTIF, TANPA BUKTI YANG SAH

49. Setelah membaca Gugatan Penggugat, Tergugat II perlu menegaskan kembali bahwa Tergugat II bukan merupakan pihak maupun subjek hukum yang terlibat dalam hubungan hukum atau kesepakatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat. Terlepas dari hal tersebut Tergugat II memahami bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah bahwa Penggugat mengklaim Tergugat I tidak melaksanakan Notulen Rapat PGI. Namun demikian, Penggugat sendiri menyatakan dalam Butir 9 posita Gugatan bahwa klaim Tergugat II wanprestasi hanya didasarkan pada praduga subjektif dari Penggugat, bukan bukti yang sah bahwa Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*“Bahwa **Penggugat mempunyai Praduga yang kuat**, Tergugat ingkar dan lalai untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dalam hasil rapat notulen tersebut.”*

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

50. Meskipun Tergugat II sama sekali tidak terlibat dalam kesepakatan dalam bentuk apapun antara Penggugat dan Tergugat I, perlu kami tegaskan bahwa wanprestasi harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang kami kutip sebagai berikut:

Halaman 25 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Pasal 1238 KUHPerdata

*“Debitur **dinyatakan lalai dengan surat perintah**, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan **lewatnya waktu yang ditentukan.**”*

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

51. Hal di atas juga sejalan dengan pendapat J. Satrio, dalam bukunya Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Bandung: Alumni, 1993, pada halaman 134, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Undang-undang sendiri – dalam Pasal 1243 – hanya menetapkan, bahwa tuntutan ganti rugi yang muncul sebagai akibat prestasi yang terlambat, **harus didahului dengan suatu somasi.**”*

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

52. Majelis Hakim Yang Mulia, apabila Penggugat memiliki itikad baik, maka seharusnya yang dilakukan Penggugat adalah menyampaikan peringatan lalai (somasi), bukan secara tiba-tiba mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II **atas dasar “praduga yang kuat”** oleh Penggugat.
53. Perlu menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, korespondensi-korespondensi yang telah dikirimkan kepada Tergugat II yaitu:
- Surat Himbauan dan Pemberitahuan tertanggal 16 Oktober 2023;
 - Surat Himbauan dan Pemberitahuan Kedua tertanggal 27 Oktober 2023;
 - Surat Tanggapan atas Jawaban Rekan Yanuar, Udaya & Partners tertanggal 6 November 2023,

Bukanlah diajukan oleh Penggugat Janal Win Gunawan, melainkan oleh PGI, sebagaimana tangkapan layar sebagai berikut:

Surabaya, 27 Oktober 2023

Kepada Yth.
Ibu Annastasia Jovita Sridadi Selamat
Di - Tempat

Prihal : **SURAT HIMBAUAN DAN PEMBERITAHUAN KEDUA**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Riza Mustaqbirin Nurianto S.H.

Yang beralamat di :

“RMN & Partners Advocate & Legal Consultant”,
Perum Bukit Randuagung Indah Blok M No 7-8, Randuagung-Gresik 61121
No HP : 085706504401 , Email : rizanuryanto@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 Agustus 2023 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien yang bernama :

Nama : PT PRIME GARAGE INDONESIA
Alamat : Jl Simpang Darmo Permai utara No.24 Surabaya.
No Telpn : 031-99001189

Gambar. 7 Tangkapan Layar Surat Himbauan dan Pemberitahuan Kedua PGI

Halaman 26 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



54. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya secara konsisten telah memutuskan bahwa gugatan prematur harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana kami kutip berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.

81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel jo Putusan Mahkamah Agung No. 32101

K/Pdt/2020

“Menimbang, bahwa karena pada faktanya sampai saat ini tidak ada bukti bahwa tanah dan rumah aquo telah terjual, maka dengan sendirinya belum timbul hak bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat membayar pinjaman Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat.”

*Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya **eksepsi gugatan prematur** tersebut maka dengan sendirinya gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**.”*

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

55. Ahli M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 457 menjelaskan bahwa:

*“Gugatan Penggugat **belum dapat diterima** untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini.”*

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

56. Berdasarkan seluruh dalil Tergugat II di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Gugatan prematur.

G. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL: POSITA DAN PETITUM GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN SANGATLAH MEMBINGUNGKAN

57. Setiap hal yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat haruslah diuraikan sejelas-jelasnya. Namun pada faktanya, dalil-dalil Penggugat dalam posita dan petitum Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur*). Adapun ketidakjelasan dalam Gugatan tersebut Tergugat II uraikan sebagai berikut:

(a) Posita Gugatan Sangat Tidak Jelas dan Kabur

58. Majelis Hakim Yang Mulia, kami yakin bahwa Majelis Hakim Yang Mulia dapat menyetujui bahwa Penggugat terlihat sangat tidak teliti dan tidak



cermat dalam menyusun Gugatan, bahkan terkesan menyepelekan para pihak dalam menyusun Gugatan.

59. Dalam Gugatannya, Penggugat telah menarik Tergugat I dan Tergugat II. Namun dalam positanya, Penggugat terus-terus menyebut “Tergugat” tanpa menjelaskan apakah yang dimaksud adalah “Tergugat I” atau “Tergugat II”, sebagaimana tangkapan layar sebagai berikut:

4. Bahwa Setelah **Charis Arief** meninggal dunia dilanjutkan oleh istrinya Ny. Irma Nurpatricia Lestari selaku **Tergugat** dengan menyetorkan tambahan dana sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan **Penggugat** menyetor sebesar Rp. 3.300.000.000,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah). Tambahan setoran dana ini digunakan untuk pembayaran sewa dan operasional **PT. Prime Garage**. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 2.700.000.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) untuk permodalan yang harus disetor
7. Bahwa selain kekurangan setoran modal juga ada hutang pribadi **Tergugat** kepada **Penggugat** sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan rincian dan yang sudah diberikan kepada pihak **ahli waris Tergugat** dan ada Hutang kepada pihak **Laeasing** sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah). Dengan jaminan mobil Alphard dan Rubicon yang digunakan untuk tambahan modal kerja **PT. Prime Garade**.
8. Bahwa telah disepakati oleh para pihak pembayaran kekurangan setoran modal **Tergugat** dan hutang pribadinya akan dibayarkan dengan Aset Bangunan **PT. Prime Garage** dan Beberapa unit mobil aset pribadi dan aset **PT. Prime Garage** dengan rincian sebagai berikut :
- Aset Bangunan beserta isinya yang dimiliki PT. Prime Garage terletak di Jl. Simpang Darmo Permai No.24
- Yang sampai saat ini belum diserahkan oleh pihak **Tergugat**.
9. Bahwa Penggugat mempunyai Praduga yang kuat, **Tergugat** ingkar dan lalai untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dalam hasil rapat notulen tersebut.
10. Bahwa amanah yang telah disepakati oleh **Tergugat** dengan secara SAH dan meyakinkan, telah melakukan perbuatan Wanprestasi maka patut dan adil apabila tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara dalam timbul perkara ini.

Gambar. 8 Tangkapan Layar Gugatan Penggugat

60. Ketidakcermatan dan ketidaktelitian Penggugat semakin nyata tergambar pada Butir 7 posita Gugatan, di mana Penggugat mendalilkan adanya utang pribadi “Tergugat” kepada Penggugat dengan rincian yang diklaim telah diberikan kepada “pihak ahli waris Tergugat”.
61. Asumsinya, jika yang dimaksud dengan “Tergugat” adalah “Tergugat I”, maka terang benderang bahwa Penggugat keliru dan tidak cermat dalam menyusun Gugatan. Sebab, berdasarkan fakta dan isi Notulen Rapat PGI, pihak yang dimaksud dalam Butir 7 Posita Gugatan tersebut **bukanlah Tergugat I, melainkan Alm. Charis Arief**, sebagaimana tangkapan layar sebagai berikut:



Selain kekurangan setoran modal juga ada hutang pribadi **Charis Arief** kepada Janalwin Gunawan sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan rincian dan yang sudah diberikan kepada pihak ahli waris dan ada Hutang kepada pihak Leasing sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan jaminan mobil Alphard dan Rubicon yang di gunakan untuk tambahan modal kerja PT Prime Garage.

Gambar. 9 Tangkapan Layar Gugatan Penggugat

62. Kekeliruan mendasar pada posita semacam ini mencerminkan sikap Penggugat yang menyepelekan penyusunan Gugatan yang tidak dapat dibenarkan.

(b) Petitum Gugatan Sangat Tidak Jelas dan Kabur

63. Penggugat sangatlah tidak jelas dalam menguraikan poin-poin Petitum Gugatannya, berikut kami kutip tuntutan oleh Penggugat dalam petitumnya:

“.....

2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum **hasil rapat** antara Penggugat dan **Tergugat**;

3. Menetapkan bahwa **Tergugat** melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajiban sesuai **hasil rapat**;

- Menetapkan Aset Bangunan beserta isinya yang dimiliki **PT Prime Garage** terletak di Jl. Simpang Darmo Permai **menjadi hak milik**;

4. Menyatakan **Tergugat** wajib menyerahkan aset bangunan sesuai dengan **hasil rapat** yang telah disepakati;

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

6. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas obyek Aset Bangunan beserta isinya yang dimiliki PT. Prime Garage terletak di Jl. Simpang Darmo Permai No.24 sebagai jaminan.

7. **Menghukum diri** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

64. Gugatan Penggugat patut dipertanyakan karena sama sekali tidak jelas dalam menguraikan siapa sebenarnya pihak yang dimaksud sebagai "Tergugat" dalam petitum-petitumnya. Tidak dijelaskan apakah yang dimaksud adalah Tergugat I, Tergugat II, atau keduanya?
65. Selain itu, Penggugat juga tidak jelas dan sangat ambigu dalam dalam Butir 2, 3 dan 4 Petitum Gugatan, dimana Penggugat meminta Majelis Hakim



Yang Mulia agar menyatakan sah dan mengikat demi hukum hasil rapat antara Penggugat dan Tergugat. Pertanyaan kami, hasil rapat yang mana? Apakah yang dimaksud Rapat tertanggal 6 September 2023, atau yang lainnya? Apakah Penggugat dan Tergugat I hanya melakukan satu rapat yaitu Rapat tertanggal 6 September 2023, selama melangsungkan hubungan hukum?

66. Dalam Butir 3 (-) petitum, Penggugat secara serampangan meminta agar Bangunan "**menjadi hak milik**" tanpa sedikit pun menyebut siapa yang dimaksud sebagai pemilik baru. Petitum yang menyangkut hak atas suatu benda semestinya menyebutkan dengan tegas kepada siapa hak tersebut dimintakan untuk diberikan. Ketidakjelasan ini menimbulkan kerancuan yuridis dan semakin menegaskan bahwa petitum Penggugat disusun secara asal-asalan.
67. Lebih membingungkan lagi, dalam Petitum Butir 7, Penggugat dengan aneh menyatakan "**Menghukum diri untuk membayar biaya perkara,**" yang sama sekali tidak masuk akal secara logika maupun hukum. Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan petitum Penggugat tersebut, kami meyakini bahwa yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini adalah justru "**diri**" **Penggugat itu sendiri**.
68. Lebih lanjut berdasarkan hukum acara perdata, diatur bahwa segala sesuatu yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatan haruslah diuraikan terlebih dahulu dalam posita gugatan. Apabila tidak diuraikan atau bahkan saling bertentangan antara posita dengan petitum, maka mengakibatkan gugatan tersebut kabur (*obscuur*).
69. Namun dalam perkara *a quo*, Penggugat sama sekali tidak menguraikan apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II. Tidak ada penjelasan mengenai dasar gugatan terhadap Tergugat II, baik dari segi peristiwa hukum, perjanjian, maupun kewajiban hukum lainnya. Kelalaian ini menunjukkan bahwa pencantuman Tergugat II dalam Gugatan dilakukan secara asal-asalan tanpa pertimbangan yuridis yang jelas.
70. Terkait hal ini, berikut beberapa Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan sebuah gugatan tidak dapat diterima akibat ketidakjelasan posita dan petitum.
 - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973:
"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".
(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

Halaman 30 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982:
“Pengadilan tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.
(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982:
*“suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: **bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik** faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya:” **gugatan tidak dapat diterima**”.*
(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997:
“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan: “tidak dapat diterima”.
(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)
71. Dengan berbagai ketidakjelasan ini, posita dan petitum Gugatan demikian tidak hanya kabur dan membingungkan, tetapi juga menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami pentingnya kejelasan dalam suatu Gugatan. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
- H. **EKSEPSI DOLI PRAECENTIS: GUGATAN PENGGUGAT DIDASARI ITIKAD BURUK UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN FINANSIAL SEMATA (VEXATIOUS LITIGATION)**
72. Majelis Hakim Yang Mulia, terlihat sekali bahwa Penggugat terlalu memaksakan menyampaikan dalil-dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Perlu kami tegaskan bahwa Tergugat II merupakan pemilik yang sah atas Bangunan, dibuktikan dengan:
- SHM 2677/Lontar;
 - Izin Mendirikan Bangunan;
 - Perjanjian Sewa.
74. Namun, Penggugat tanpa dasar alas hak yang sah justru mengajukan Gugatan dengan dalil-dalil bahwa seolah-olah Tergugat I berdasarkan Notulen Rapat PGI memiliki hak untuk mengalihkan Bangunan yang secara sah dan tidak dapat dibantah, merupakan kepemilikan dari Tergugat II, bukan Tergugat I.
75. Gugatan Wanprestasi yang diajukan tanpa dasar dan hanya ditujukan untuk merugikan Tergugat II atau bahkan mempermalukan salah satu pihak adalah *vexatious litigation/lawsuit*. Lebih lanjut, berdasarkan Black's Law Dictionary (9th Edition) USA: Thomson Reuters, 2009, *vexatious lawsuit* dijelaskan sebagai "*a lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to create trouble and expense for the party being sued*" atau dengan kata lain bahwa gugatan diajukan dengan iktikad jahat dan tanpa dasar-dasar yang jelas yang dimaksudkan untuk memberikan pihak yang digugat masalah serta pengeluaran finansial.
76. Lebih lanjut, praktik peradilan juga telah memosisikan suatu gugatan yang tidak beriktikad baik *vexatious litigation* sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang.
- Putusan Mahkamah Agung No. 769 K/Pdt/2015 tanggal 9 Juli 2015
*"Tergugat sudah berbaik hati menghapus tagihan dengan segala kebijakan yang dimungkinkan aturan perbankan, hal tersebut harus dianggap upaya membantu beban Penggugat; Kebaikan tersebut malah digunakan Penggugat untuk menggugat dengan kewajiban yang tidak masuk akal, maka harus disimpulkan Penggugat mengajukan **gugatan dengan itikad tidak baik;**"*
(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1228/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Februari 2008
"Menimbang bahwa ternyata dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi walaupun menyadari sepenuhnya telah menerima pembayaran penyelesaian tanggung jawab perdata

Halaman 32 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



terhadap kerugian yang timbul tersebut, tetapi ternyata menuntut lagi pembayaran ganti kerugian tersebut dan mengingkari fakta yang sebenarnya yang mana **hal ini menunjukkan adanya itikad jahat atau itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang (penggugat konvensi/tergugat rekonvensi) dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang merupakan kriteria dari perbuatan melawan hukum.”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

77. Bahwa jelas terbukti Gugatan *a quo* merupakan upaya yang diajukan Penggugat semata-mata untuk mengganggu Tergugat II dengan itikad buruk dan tanpa alasan yang jelas untuk mencari keuntungan finansial, tanpa mencari keadilan dan kepastian hukum, sehingga Gugatan *a quo* harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia, di samping eksepsi-eksepsi yang telah kami sampaikan di atas, Tergugat II dengan ini juga menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara terhadap Gugatan. Tergugat II dengan ini kembali menyatakan dan menegaskan bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil dan/atau pernyataan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil dan/atau pernyataan yang secara tegas dan terang diakui dan diterima oleh Tergugat II.

Tergugat II juga menyatakan bahwa dalil-dalil Tergugat II dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat II dalam eksepsi sebelumnya (*mutatis mutandis*).

I. LATAR BELAKANG DAN FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA: BAHWA TERGUGAT II MERUPAKAN PEMILIK YANG SAH ATAS BANGUNAN, BUKAN MILIK TERGUGAT I

78. Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum kami menjawab dalil-dalil Gugatan *a quo*, perlu kami uraikan terlebih dahulu mengenai latar belakang dan fakta sebenarnya atas perkara *a quo*.
79. Dalam Gugatannya, Penggugat telah menguraikan fakta yang tidak hanya salah, bahkan cenderung menyesatkan khususnya terkait Tergugat II, dan oleh karenanya Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil pada Butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 .s.d. 8 Posita Gugatan mengenai latar belakang perkara *a quo*. Latar belakang dan fakta hukum sebenarnya yang kami uraikan sebagai berikut.
80. Sejak tanggal 26 Juli 2002, Tergugat II merupakan pemilik sah atas tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Simpang Darmo Permai Utara No. 11 (sebelumnya Jl. Simpang Darmo Permai Utara No. 24, Surabaya, sebagaimana SHM 2677/Lontar tanah di atas SHM 2677/Lontar.
81. Pada 16 Maret 2019, Tergugat selaku pemilik sah atas tanah di atas SHM 2677/Lontar dan Bangunan menyewakan Bangunan kepada Alm. Charis Arief sebagaimana Perjanjian Sewa.
82. Dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa, Alm. Charis Arief telah menyampaikan keinginannya kepada Penggugat melalui perwakilannya bahwa Alm. Charis Arief bermaksud untuk melakukan renovasi atas Bangunan.
83. Pada 17 Juni 2019, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan, yang pada intinya memberikan izin kepada Tergugat II untuk melakukan pendirian/renovasi Bangunan.
84. Pada 12 Agustus 2019, Alm. Charis Arief bersama dengan Penggugat mendirikan PGI sebagaimana Profil Perusahaan Terakhir PGI yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal AHU-Kementerian Hukum. Adapun PGI merupakan badan hukum perseroan terbatas dengan struktur modal, susunan pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jabatan	Saham	Nilai	%
1.	Alm. Charis Arief	Direktur	1.275	Rp1.275.000.000	51
2.	Janal Win Gunawan, ST. MM (Penggugat)	Komisaris	1.225	Rp1.225.000.000	49
Total Modal Disetor dan Ditempatkan			2.500	Rp2.500.000.000	100
Modal Dasar			5.000	Rp5.000.000.000	
Portofolio (<i>Portepel</i>)			2.500	Rp2.500.000.000	

- Terkait hal ini, dalil Penggugat pada Butir 4 Posita Gugatan sangatlah mengada-ada dan sangatlah menyesatkan. Faktanya, sampai dengan tanggal 8 Mei 2025 sebagaimana Profil Perusahaan Terakhir PGI, tidak terdapat setoran tambahan dana sebesar Rp600 juta oleh Tergugat I maupun setoran tambahan dana sebesar Rp3.300.000.000 oleh Penggugat.
85. Lebih jauh, berdasarkan informasi yang diterima Tergugat II dari Alm. Charis Arief, Alm. Charis Arief menggunakan Bangunan untuk kegiatan usaha perbengkelan, yang ternyata secara operasional, dilakukan oleh

Halaman 34 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGI. Pengalihan sewa dari Alm. Charis Arief ke PGI pada dasarnya melanggar Pasal 5 Perjanjian Sewa yang kami kutip sebagai berikut:

“Selama masa sewa menyewa ini masih berlangsung, Pihak Kedua [Alm. Charis Arief] tidak diperbolehkan mengoperkan hak sewanya berdasarkan akta ini kepada pihak lain.”

86. Pada 20 Januari 2021, Alm. Charis Arief meninggal dunia. Terkait hal tersebut, berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Sewa dan Pasal 1576 KUHPdata, hak dan kewajiban Perjanjian Sewa secara otomatis mengikat kepada ahli waris Alm. Charis Arief (salah satunya Tergugat I).

87. Perwakilan dari ahli waris Alm. Charis Arief, kemudian membuat Surat Pernyataan 12 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, yang kami kutip sebagai berikut:

1. *“Menyatakan untuk **tidak melanjutkan sewa menyewa atau mengakhiri kesepakatan sewa menyewa [Perjanjian Sewa] bangunan** di Jalan Simpang Darmo Permai Utara no. 24 Surabaya [Bangunan] dan **akan melakukan serah terima bangunan [Bangunan] yang ada sekarang kepada pemilik [Tergugat II] pada tanggal 14 September 2024.**”*
2. *“Akan menyerahterimakan bangunan [Bangunan] yang ada sekarang dalam kondisi baik dan akan mengosongkan/mengeluarkan barang-barang/perabot-perabot selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah tanggal serah terima atau selambat-lambatnya pada tanggal 21 September 2024. Jika pada tanggal tersebut masih ada barang-barang yang tertinggal, maka **pemilik [Tergugat II] tidak bertanggung jawab atas barang-barang yang ada tersebut dan berhak untuk mengeluarkan barang-barang tersebut.** Apabila dibutuhkan, maka pemilik [Tergugat II] juga berhak untuk melakukan tindakan yang diperlukan termasuk menghubungi dan meminta bantuan kepada pihak yang berwajib agar dapat menerima kembali bangunan tersebut dengan baik serta untuk mengosongkan/mengeluarkan barang-barang tersebut.”*
3. *“Menyatakan persetujuan untuk menyerahkan terimakan bangunan [Bangunan] dengan kondisi bangunan [Bangunan] yang ada sekarang dalam kondisi baik tanpa ada perubahan bentuk apapun dan tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun kepada pemilik [Tergugat II], selanjutnya pemilik [Tergugat II] juga sepakat **untuk tidak***

Halaman 35 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta/menagih pembayaran dari ahli waris [Alm. Charis Arief] atas tanggungan-tanggungan/tagihan-tagihan yang masih ada terkait kewajiban-kewajiban sewa menyewa sampai dengan tanggal berakhirnya masa sewa atas bangunan tersebut.”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

88. Berdasarkan Surat Pernyataan 12 September 2024 dan kronologi di atas, Bangunan secara tegas tidak lagi disewakan kepada Alm. Charis Arief maupun ahli warisnya. Atas dasar ini, Tergugat II justru mempertanyakan dengan keras—apa sebenarnya dasar hukum dan alas hak yang dimiliki Penggugat untuk mengklaim memiliki hak milik atas Bangunan? Dalil tersebut jelas tidak berdasar dan patut dipertanyakan itikad baiknya.

89. Terkait dengan kepemilikan Tergugat II atas Bangunan, Tergugat II merujuk kepada Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah, yang mengatur sebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah:

“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

b. Pasal 4 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah:

“Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

c. Pasal 32 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah:

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya....”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

90. Putusan Mahkamah Agung No. 730 PK/Pdt/2016 tanggal 21 Desember 2016 juga turut menegaskan kekuatan pembuktian sertifikat hak milik dengan menyatakan:

“Bahwa... sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka setelah 5 (lima) tahun tidak diajukan gugatan atau



keberatan, mengakibatkan keberadaan sertifikat hak milik sebagai bukti kepemilikan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah sah;"

91. Secara otomatis, Bangunan di atas tanah SHM 2677/Lontar juga merupakan milik dari Tergugat II. Hal mana sebagaimana berlaku asas perlekatan secara horizontal (*horizontale scheiding*) yang pada pokoknya menentukan bahwa hak atas tanah meliputi pula bangunan, tanaman, atau benda tetap lainnya yang berada di atasnya. Hal tersebut sebagaimana Pasal 500 dan Pasal 571 KUHPerdara yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 500 KUHPerdara

"Segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik hasil alam, maupun hasil usaha kerajinan, selama melekat pada dahan atau akarnya, atau terpaut pada tanah, adalah bagian dan barang itu."

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

Pasal 571 KUHPerdara

"Hak milik atas sebidang tanah meliputi hak milik atas segala sesuatu yang ada di atasnya dan di dalam tanah itu. Di atas sebidang tanah, pemilik boleh mengusahakan segala tanaman dan mendirikan bangunan yang dikehendaknya."

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

Perlu kami tegaskan asas perlekatan secara horizontal (*horizontale scheiding*) hanya tidak berlaku apabila terdapat hak lain di atas hak milik, sebagai contoh Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai di atas hak milik.

92. Status Tergugat II sebagai pemilik aset Bangunan juga dipertegas melalui Perjanjian Sewa antara Tergugat II dengan Alm. Charis Arief yang turut menegaskan hal-hal sebagai berikut:

a. ***"Pihak Pertama (Tergugat II) dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua (Alm. Charis Arief)... Bangunan dan/ atau Lokasi yang terletak di Jalan Simpang Darmo Permai Utara No. 24 Kecamatan Sambikerep, Kotamadya Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2677... tertulis atas nama Nyonya ANASTASIA JOVITA SRIDADI SLAMET [Tergugat II]."***

b. ***"Pihak Pertama [Tergugat II] adalah satu-satunya pemilik sah dari Bangunan tersebut;"***

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)



93. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah tidak terbantahkan lagi bahwa fakta dan latar belakang yang diuraikan dalam Gugatan adalah tidak benar. Adapun fakta hukum sehubungan dengan Tergugat II yang berkaitan dengan Gugatan adalah:
- Berdasarkan SHM 2677/Lontar, Izin Mendirikan Bangunan, dan Perjanjian Sewa, terbukti bahwa Tergugat II merupakan pemilik sah atas Bangunan yang berada di atas tanah SHM 2677/Lontar, **bukan milik Tergugat I**;
 - Hubungan hukum Tergugat II adalah dengan Alm. Charis Arief dan/atau ahli warisnya, antara lain Tergugat I adalah Perjanjian Sewa dimana Tergugat II selaku pemilik yang sah menyewakan Bangunan kepada Alm. Charis Arief, yang kemudian beralih kepada ahli warisnya **bukan dengan Penggugat**.
 - Berdasarkan Surat Pernyataan 12 September 2024, Tergugat II dan ahli waris Alm. Charis Arief (termasuk Tergugat I) telah sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Sewa, sehingga demi hukum hubungan sewa menyewa berdasarkan Perjanjian Sewa telah berakhir.
 - Penggugat bukanlah pihak dalam Perjanjian Sewa dan tidak memiliki hak apapun atas Bangunan yang dibangun di atas Tanah, termasuk hak sewa, apalagi hak milik atas Bangunan yang berada di atas SHM 2677/Lontar.
94. Dengan demikian, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk kiranya menolak Gugatan untuk seluruhnya.
- J. TERGUGAT II SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT ATAUPUN KEWAJIBAN APAPUN YANG DAPAT DITUNTUT SECARA HUKUM**
95. Yang Mulia Majelis Hakim, untuk menjadi perhatian bersama bahwa Penggugat dalam Gugatan sama sekali tidak menyebutkan "Tergugat II" melainkan "Tergugat". Dengan asumsi yang dimaksud dari 'Tergugat' dari Gugatannya adalah 'Para Tergugat' maka Tergugat II tetap perlu membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Butir 9 dan 10 Posita maupun Butir 1 s.d. 4 Petitum Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa 'Tergugat' melakukan wanprestasi atas 'hasil rapat' yang bahkan tidak melibatkan Tergugat II.
96. Adapun bantahan Tergugat II atas tuduhan tindakan wanprestasi yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya adalah sebagai berikut:



(i) **Tidak Terdapat Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat II**

97. Sekiranya perlu kami tekankan kembali bahwa antara Penggugat dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun. Sehingga, bagaimana mungkin Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?
98. Faktanya, Penggugat sendiri di dalam Gugatannya jelas-jelas mengakui bahwa kesepakatan pengalihan aset yang dimaksud oleh Penggugat di dalam Gugatannya adalah suatu perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, tanpa melibatkan Tergugat II sebagai pihak di dalam perjanjiannya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Penggugat dalam Butir 1 sampai dengan 8 Gugatan.
99. Hal mana sebagaimana merujuk kepada Butir 1 Gugatan, dimana Penggugat melandaskan Gugatan Wanprestasi ini berdasarkan *"hasil rapat pada tanggal 6 September 2023 bertempat di Resto nine di Jalan Mayjen Sungkono No. 63"* antara Penggugat dan Tergugat I.
100. Berdasarkan Pasal 1340 KUHPERdata, diatur bahwa **suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya**. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya mengenai *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, halaman 114, yang mana kami kutip sebagai berikut:

"Yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut...Prinsip ini disebut juga contract party pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain. Selanjutnya pasal ini menegaskan, persetujuan tidak menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga. Sebaliknya, pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian. Oleh karena itu, yang dapat menjadi pihak penggugat maupun pihak tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian, hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud.

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

101. Pasal 1243 KUHPERdata memberikan penjelasan sebagai berikut mengenai gugatan wanprestasi:



*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena **tak dipenuhinya suatu perikatan** mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap **lalai untuk memenuhi perikatan** itu, atau jika **sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan.**”*

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

maka suatu gugatan wanprestasi harus terlebih dahulu memiliki suatu perikatan/hubungan hukum yang melandasinya.

102. Menurut J. Satrio, dalam bukunya Wanprestasi menurut KUHPerdato, Doktrin dan Yurisprudensi, cetakan ke-2, tahun 2014, halaman 7 – 8, suatu wanprestasi mengharuskan untuk terlebih dahulu ada perikatan antara debitur dan kreditur, yang mana pada poin-poin penting kami kutip sebagai berikut:

*“Dari uraian di atas, kita tahu **bahwa kewajiban pembayaran debitur lahir dari suatu perikatan, suatu hubungan hukum antara kreditur dan debitur.***

...

Inti pokok suatu perikatan adalah pada diri debitur ada kewajiban perikatan, ada kewajiban untuk memenuhi isi perikatan, dan di lain pihak ada kreditur, pihak yang berhak atas prestasi perikatan itu. Karena “perikatan” mendapat pengaturannya dalam undang-undang – terutamanya dalam Buku III B.W. – maka pelanggarannya mendapatkan sanksi hukum atau dengan perkataan lain hak kreditur terhadap debitur mendapat perlindungan di dalam hukum.”

Dengan demikian, **untuk adanya kewajiban prestasi pada pihak debitur, harus dibuktikan adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi.**

103. Tak hanya pada doktrin di atas, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya mengenai Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 454 juga menyatakan hal yang sama dengan pendapat J. Satrio. Adapun kutipannya adalah sebagai berikut:

“Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata:



- harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUH Perdata;
- salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah **disepakati harus dipenuhi atau promise must be kept; ...**

104. Mengacu kepada ketentuan hukum dan doktrin-doktrin di atas, maka jelas bahwa suatu gugatan wanprestasi harus pertama kali memenuhi syarat bahwa terdapat suatu perikatan/hubungan hukum yang melandasinya. Namun pada faktanya, justru Penggugat dan Tergugat II tidak sama sekali memiliki hubungan hukum apapun.

105. Berdasarkan hal-hal yang telah kami terangkan di atas, maka petitum Penggugat ke-2 s.d. ke-4 yang mana kami kutip sebagai berikut:

Petitum Penggugat ke-2:

“Menyatakan sah dan mengikat demi hukum hasil rapat antara Penggugat dan Tergugat;”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

Petitum Penggugat ke-3:

“Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajiban sesuai hasil rapat;

- Menetapkan Aset Bangunan beserta isinya yang dimiliki PT Prime Garage terletak di Jl. Simpang Darmo Permai menjadi hak milik;”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

Petitum Penggugat ke-4:

“Menyatakan Tergugat wajib menyerahkan aset bangunan sesuai dengan hasil rapat yang telah disepakati;”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

haruslah ditolak untuk seluruhnya dikarenakan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum atau perikatan apapun dengan Penggugat sehubungan dengan Bangunan yang mana dalam hal ini merupakan perikatan antara Penggugat dan Tergugat I (bukan dengan Tergugat II) sebagaimana tertera pada Notulen Rapat PGI.

(ii) **Tergugat II Sama Sekali Tidak Pernah Mengetahui Adanya Transaksi Antara Tergugat I dengan Penggugat**

106. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seolah-olah ‘Tergugat’ telah melakukan wanprestasi dan memiliki tanggungjawab untuk mengalihkan Bangunan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Sebagaimana kami uraikan pada Butir 98 sampai dengan 105 di atas, faktanya memang dalam Notulen Rapat PGI, Tergugat II sama sekali tidak terlibat dan bahkan telah jelas bahwa Tergugat II bukan merupakan pihak dalam Notulen Rapat PGI.
108. Terlebih, Tergugat II sama sekali tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dalam Notulen Rapat PGI sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya. Sehingga, bagaimana mungkin Tergugat II harus mengalihkan Bangunan miliknya dalam suatu pelaksanaan perjanjian yang Tergugat II sendiri tidak menyepakatinya dan/atau tidak mengetahui dan/atau tidak dilibatkan?
109. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya pun telah secara konsisten untuk menolak gugatan-gugatan wanprestasi terhadap pihak-pihak di luar perjanjian. Berikut kami kutip pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan-putusan tersebut:
- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/PDT/1991 Tahun 1991:
*"Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan ad.1 dan 2, bahwa keberatan- keberatan ini dapat dibenarkan tanpa harus mempertimbangkan keberatan-keberatan lainnya, karena **Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum sebab dengan mengikat perjanjian kerja sama seperti tersebut dalam pasal 1340 BW hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya. Dan dalam Akta No.35 ternyata kerja sama tersebut adalah hanya antara termohon kasasi/penggugat asal dengan Dng Hok Yao (suami turut termohon kasasi tergugat asal II);"***
(cetak tebal dan garis bawah merupakan penekanan dari Tergugat II)
- b. Putusan Mahkamah Agung No.2123 K/Pdt/1996:
*"Untuk menilai ada tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat **dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati.**"*
(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)
110. Sejalan dengan preseden di atas, Ahli M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (hal 114-115), berpendapat bahwa pihak ketiga di luar suatu perjanjian juga tidak dapat dijadikan sebagai tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat.
111. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa 'Tergugat' telah melakukan wanprestasi dan memiliki

Halaman 42 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



kewajiban mengalihkan Bangunan adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Pasal 1340 serta preseden hukum dan doktrin.

112. Oleh karenanya, menjadi beralasan menurut hukum apabila Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena tidak ada hubungan hukum apapun antara Tergugat II yang memiliki Bangunan dengan Penggugat dan kewajiban hukum apapun yang dapat dituntut oleh Penggugat.

K. KESEPAKATAN NOTULEN RAPAT PGI TIDAK MEMENUHI SYARAT SAHNYA SUATU PERJANJIAN

113. Majelis Hakim Yang Mulia, meskipun Tergugat II bukan merupakan pihak dalam Notulen Rapat PGI namun Tergugat II secara keliru ditarik dalam Gugatan *a quo*. Guna melindungi hak-hak dan kepentingan hukum Tergugat II yang dijamin berdasarkan hukum, perkenankan Tergugat II menyampaikan bantahan sehubungan dengan Notulen Rapat PGI berdasarkan dalil Penggugat dalam Gugatan.
114. Notulen Rapat PGI sejatinya tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang akan kami uraikan lebih lanjut di bawah ini.

(i) Kesepakatan Para Pihak

115. Perlu Tergugat II sampaikan bahwa kesepakatan yang tertuang pada Notulen Rapat PGI merupakan kesepakatan yang mengandung unsur kekhilafan, dan/atau tipu muslihat.
116. Patut ditegaskan bahwa Tergugat I tidak memiliki hak apa pun atas Bangunan, baik sebagai pemilik maupun sebagai pihak yang berwenang untuk mengalihkan atau melakukan perbuatan hukum atasnya. Tidak ada dasar hak, tidak ada alas hukum, dan tidak ada yang dapat membenarkan tindakan Tergugat I tersebut sehingga kesepakatan untuk mengalihkan Bangunan sarat akan unsur kekhilafan dan tipu muslihat.
117. Selain itu, Tergugat II memperoleh informasi bahwa bahkan Tergugat I tidak hadir dalam Rapat PGI tertanggal 6 September 2023 bertempat di Resto Nine Jalan Mayjend Sungkono No. 63. Faktanya, yang hadir adalah: (i) Penggugat; (ii) Defrian Syah Adiputra, S.H., M.Kn, Notaris di Gresik; (iv) Bambang W; dan (v) Didik (saudara kandung dari Tergugat I).
118. Fakta ini penting, karena kendati tidak hadir, Tergugat I tetap menandatangani Notulen Rapat PGI tersebut. Hal ini menimbulkan



pertanyaan serius mengenai kebenaran dan keabsahan Notulen Rapat PGI dimaksud secara keseluruhan.

119. Asumsi yang timbul secara logis adalah bahwa setelah rapat selesai dilaksanakan, Notulen Rapat PGI disodorkan kepada Tergugat I untuk ditandatangani. Tindakan tersebut jelas mencerminkan upaya manipulatif yang patut dipertanyakan motif serta keabsahannya, terlebih jika Notulen Rapat PGI tersebut dijadikan dasar untuk mendalilkan adanya persetujuan atau keputusan tertentu dari pihak-pihak yang sejatinya tidak pernah memberikan persetujuan sebagaimana dicantumkan.
120. Apa yang diklaim sebagai "Notulen" tersebut lebih menyerupai catatan rapat informal yang dipaksakan menjadi "Kesepakatan", padahal muatannya tidak lebih dari pernyataan tanpa daya ikat, yang bisa saja dibuatnya secara sepihak oleh Penggugat.

(ii) Dibuat oleh Para Pihak Yang Cakap

121. Pasal 1330 KUHPerdata telah mengatur bahwa:

"Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

- a. Anak yang belum dewasa;*
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan;*
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya **semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.**"*

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa kecakapan hukum untuk membuat suatu perikatan tidak hanya diukur dari kedewasaan secara umur, tetapi juga mencakup kewenangan substantif untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

122. Dalam konteks *perkara a quo*, Tergugat I sama sekali tidak memiliki kewenangan hukum untuk membuat perjanjian atau menandatangani Notulen Rapat PGI yang menyangkut kepemilikan dan pengalihan atas Bangunan. Hal ini karena, sebagaimana telah berulang kali ditegaskan, satu-satunya pihak yang sah secara hukum sebagai pemilik dari Bangunan dimaksud adalah Tergugat II—dan hanya Tergugat II yang memiliki hak serta kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atasnya.
123. Lagi pula, Tergugat I juga tidak memiliki kapasitas bertindak sebagai wakil sah dari para ahli waris lainnya. Tidak ada satu pun surat kuasa khusus yang diberikan oleh ahli waris lainnya kepada Tergugat I yang dapat



memberikannya kewenangan untuk menjadi perwakilan dari ahli waris Alm. Charis Arief atau mengikat para ahli waris dalam suatu perjanjian. Tanpa adanya kuasa khusus, Tergugat I hanya dapat bertindak atas nama dirinya sendiri—dan tindakan apa pun yang dilakukan atas nama pihak lain dalam hal ini adalah tidak sah dan cacat hukum.

124. Oleh sebab itu, notulen rapat yang ditandatangani oleh Tergugat I tidak hanya gagal memenuhi syarat kecakapan dalam hukum perikatan, tetapi juga menunjukkan adanya tindakan sepihak yang melampaui kewenangan hukum yang dimilikinya. Tindakan demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apa pun terhadap Tergugat II.

(iii) Memuat Hal Tertentu

125. Dalam perkara *a quo*, Notulen Rapat PGI yang dijadikan dasar oleh Penggugat tidak memenuhi syarat ke-3, yakni “memuat suatu hal tertentu” (*een bepaald onderwerp*). Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah bahwa objek dari perikatan tersebut harus jelas, spesifik, dan dapat ditentukan jenis, ruang lingkup, maupun pelaksanaannya.
126. Faktanya, Notulen Rapat PGI tersebut:
- Tidak secara tegas mengidentifikasi terhadap Bangunan secara tegas—baik dari segi uraian lokasi, luasan bahkan memuat informasi yang menyesatkan mengenai status hukum, maupun kepemilikannya.
 - Tidak menjabarkan bentuk perikatan secara konkret, apakah notulen tersebut dimaksudkan sebagai perjanjian pengalihan hak, kesepakatan sewa, atau hanya sekadar risalah diskusi internal. Tanpa kejelasan bentuk hubungan hukum yang dimaksud, tidak mungkin dikatakan bahwa Notulen Rapat PGI tersebut memuat “suatu hal tertentu”.
 - Tidak terdapat uraian teknis pelaksanaan, kewajiban, maupun konsekuensi hukum dari pernyataan yang termuat dalam Notulen Rapat PGI tersebut. Dengan demikian, substansi notulen tidak dapat dianggap sebagai suatu perikatan yang memiliki objek yang pasti dan dapat dilaksanakan sebagaimana syarat sah perjanjian.
127. Oleh karena tidak terpenuhinya unsur “suatu hal tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata, maka Notulen Rapat PGI yang dijadikan dasar oleh Penggugat tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan tidak dapat dijadikan dasar sah suatu perikatan.

(iv) Mengandung Suatu Sebab Yang Halal



128. Pasal 1337 dan 1335 KUHPerdara secara tegas telah mendefinisikan “sebab yang terlarang” berikut konsekuensinya, sebagai berikut:

Pasal 1337 KUHPerdara

“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

Pasal 1335 KUHPerdara

*“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, **tidaklah mempunyai kekuatan.**”*

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

Ketentuan ini dengan gamblang menegaskan bahwa suatu perikatan tidak dapat dibenarkan secara hukum apabila didasarkan pada tujuan atau sebab yang bertentangan dengan norma hukum maupun ketertiban umum.

129. Berdasarkan ketentuan tersebut, kesepakatan dalam Notulen Rapat PGI yang mempergunakan aset milik Tergugat II—tanpa seizin pemiliknya—untuk menutup kekurangan setoran dan pelunasan utang pribadi adalah tindakan yang secara jelas melanggar syarat objektif “sebab yang halal.”
130. Tidak hanya cacat hukum, tindakan Penggugat dan Tergugat I dalam Notulen Rapat PGI yang mencoba mengalihkan atau membebankan aset milik pihak lain yang sama sekali bukan miliknya merupakan bentuk pelanggaran terang-terangan terhadap hukum perdata.
131. Perlu ditegaskan bahwa Tergugat I hanyalah salah satu ahli waris Alm. Charis Arief yang merupakan penyewa—bukan pemilik—dan karenanya hanya memiliki hak pakai terbatas yang tidak pernah mencakup kewenangan untuk mengalihkan atau menjaminkan objek sewa.
132. Upaya untuk memperjanjikan sesuatu yang bukan miliknya ini bertentangan langsung dengan asas fundamental hukum perdata, yakni *“nemo plus juris transferre potest quam ipse habet”* — **tidak seorang pun dapat mengalihkan hak melebihi apa yang ia miliki sendiri**. Maka dari itu, Notulen Rapat PGI yang digunakan sebagai dasar oleh Penggugat adalah batal demi hukum, karena dibangun di atas perbuatan hukum yang terlarang, tidak sah bahkan melanggar ketertiban umum.
133. Sejalan dengan uraian di atas, Ahli Irawan Soerodjo dalam buku *“Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia”*, hal. 189 menjelaskan bahwa akibat dari pelanggaran asas *“nemo plus juris transferre potest quam ipse habet”*



yaitu perbuatan hukum tersebut adalah batal demi hukum yakni dianggap tidak pernah ada dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum.

134. Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung No. 2607 K/Pdt/2014 tanggal 11 Maret 2015 juga telah menguatkan bahwa perjanjian tanpa persetujuan pemilik barang adalah tidak sah, sebagai berikut:

*“Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak halal adalah perjanjian yang tidak sah, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara a quo yaitu **bahwa perjanjian** lisan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat...**dibuat tanpa persetujuan pemilik barang...karena itu telah tepat perjanjian...dalam perkara a quo adalah tidak sah** sehingga telah benar gugatan Penggugat dalam perkara a quo ditolak seluruhnya”*

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

135. Menurut Subekti pada buku “Hukum Perjanjian”, hal. 20-21, tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian di atas memiliki konsekuensi yang disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak merupakan syarat subyektif yang menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, dan jika tidak terpenuhi maka **perjanjian dapat dibatalkan.**
- b. Suatu pokok persoalan tertentu dan sebab yang tidak terlarang merupakan syarat objektif yang menyangkut objek perjanjian, dan jika tidak terpenuhi maka **perjanjian batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.**

136. Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa Notulen Rapat PGI yang dijadikan dasar oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, baik secara subjektif maupun objektif, sehingga harus dianggap batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Dengan demikian Gugatan Penggugat terkait Notulen Rapat PGI harus ditolak untuk seluruhnya.

L. PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASAR

137. Permintaan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan adalah tidak berdasar. Pasal 227 ayat (1) HIR telah mengatur hal-hal sebagai berikut:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akan



menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

138. Selain daripada peraturan di atas, Pasal 720 Rv serta Buku II Mahkamah Agung pada halaman 113, juga mengatur bahwa terkait sita jaminan **harus terdapat persangkaan yang beralasan untuk diajukan**nya sita jaminan tersebut.
139. Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa permohonan sita jaminan hanyalah dapat dimohonkan dengan persyaratan sebagai berikut:
- Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa debitur/Tergugat akan menggelapkan harta kekayaannya pada saat proses pemeriksaan perkara berlangsung;
 - Kekhawatiran dan persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif di mana Penggugat harus dapat menunjukan fakta tentang adanya Langkah-langkah debitur/Tergugat untuk menggelapkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
 - Penggugat harus menunjukan sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan debitur/Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian kepada Penggugat.
140. Berdasarkan Gugatan, **tidak dapat ditemukan satu pun alasan yang jelas** dari Penggugat yang dapat membuktikan adanya usaha apapun dari Tergugat II untuk menggelapkan ataupun mengalihkan harta kekayaannya, sehingga tidak ada dasar dikabulkannya permohonan sita jaminan tersebut.
141. Dengan demikian, permohonan yang demikian tidaklah dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku sebagaimana dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung dan doktrin hukum sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984 pada intinya menyatakan:



“Conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat dibenarkan.”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

- b. Pendapat ahli dari Retnowulan Sutantio dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Cetakan Kedelapan, 1997, halaman 100 yang antara lain menyatakan:

“(a) harus ada sangka yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan yang dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya...”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

142. Dari dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, syarat-syarat sehubungan dengan permohonan sita jaminan sebagaimana ditetapkan dalam berbagai ketentuan di atas, tidak terpenuhi. Dengan demikian, tuntutan sita jaminan dari Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

M. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBARR BIJ VOORAD) HARUS DITOLAK

143. Tergugat II dengan tegas menolak petitum Butir 6 Gugatan, di mana Penggugat memohonkan suatu putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorad*).
144. Putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorad*) hanya dapat diberikan apabila gugatan telah memenuhi syarat putusan serta merta sebagaimana diuraikan dalam Buku II Mahkamah Agung, halaman 87-88, yang Tergugat II kutip berikut:

“Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta-merta adalah:

- Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat.*
- Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde).*
- Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional.*
- Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik.*
- Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut*



telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya.

- f. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- g. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi.
- h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- i. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung.”

145. Berdasarkan persyaratan putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorad*) tersebut di atas, tidak ada satu pun syarat yang dipenuhi oleh Penggugat dalam mengajukan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorad*).

146. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Butir 3 SEMA Nomor 3 Tahun 2000, alasan yang tegas dan jelas dalam permohonan provisi dan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorad*) merupakan syarat mutlak dalam menjatuhkan suatu putusan serta merta. Dengan tidak adanya alasan yang jelas dalam permohonan putusan serta merta Penggugat maka sudah selayaknya permohonan tersebut ditolak, sebagaimana Tergugat II kutip sebagai berikut:

“Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv”.

Halaman 50 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

147. Dalam SEMA Nomor 4 tahun 2001, Mahkamah Agung juga telah menegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisonil, sebagai berikut:

*"Berhubung dengan hal tersebut di atas, sekali lagi ditegaskan agar **Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan** dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisonil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 tahun 2000 yang menyebutkan:*

***Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi** sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.*

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta."

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

148. Selain hal tersebut, Buku II Mahkamah Agung juga mengatur bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dengan seksama mengenai gugatan provisi dan serta merta. Berikut kutipan dimaksud:

*"**Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama**, apakah memang perlu dilakukan suatu **tindakan yang mendesak untuk melindungi hak Penggugat**, yang apabila tidak dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar".*

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat II)

149. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan serta-merta harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- Majelis Hakim wajib memberikan pertimbangan yang cukup dan berdasar;
 - Majelis Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan saksama;



- c. Majelis Hakim harus hati-hati dan cermat dalam mengeluarkan Putusan Provisi;
 - d. Adanya keadaan yang mendesak;
 - e. Adanya hak Penggugat yang apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; dan
 - f. Mendengarkan kedua belah pihak.
150. Dengan mempertimbangkan ketentuan hukum di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorad*) dari Penggugat.

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi, Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat Rekonvensi"**, Tergugat I/Turut Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai **"Turut Tergugat Rekonvensi"**, Tergugat II/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat Rekonvensi"** dan Gugatan akan disebut sebagai **"Gugatan Konvensi"** serta gugatan rekonvensi ini akan disebut sebagai **"Gugatan Rekonvensi"**.

Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti, dan dasar hukum yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan di atas secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara.

Adapun dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PENGAJUAN REKONVENSI

151. Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan merujuk pada ketentuan Pasal 132 HIR, yang pada pokoknya memberikan hak kepada tergugat dalam gugatan asal untuk mengajukan gugatan balik/gugatan melawan (yang biasa dikenal sebagai gugatan rekonvensi) dimana penyampaianannya harus bersamaan dengan penyampaian jawaban atas gugatan asal.
152. Dengan demikian, pengajuan Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini telah sesuai dengan formalitas yang diatur di dalam hukum acara perdata karena diajukan berbarengan dengan pengajuan Jawaban terhadap Gugatan Konvensi.
153. Oleh karena itu, sudah berdasar bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa Gugatan Rekonvensi ini bersama-sama dan diputus dalam satu putusan yang sama dengan Gugatan Konvensi.

Halaman 52 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



B. PENGAJUAN GUGATAN A QUO OLEH TERGUGAT REKONVENSİ TERHADAP PENGGUGAT REKONVENSİ MERUPAKAN BENTUK PENYALAHGUNAAN HAK (MISBRUIK VAN RECHT)

154. Pada dasarnya setiap orang berhak untuk mengajukan gugatan kepada orang lain, namun demikian hak tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan sebuah syarat bahwa gugatan tersebut harus didasarkan atas kepentingan yang cukup dan layak.
155. Hal ini sangat penting karena pada prinsipnya pengajuan suatu gugatan secara langsung atau tidak langsung akan menimbulkan penderitaan atau kerugian di pihak lain, termasuk pihak yang belum tentu melakukan kesalahan dalam perkara tersebut.
156. Apabila gugatan tersebut diajukan tanpa kepentingan yang layak maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*).
157. Majelis Hakim Yang Mulia, dengan tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kewajiban apapun yang dapat dituntut secara hukum oleh Tergugat Rekonvensi.
158. Namun demikian, Penggugat Rekonvensi dikagetkan ketika mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi, sebagai pihak yang justru tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat Rekonvensi, mengajukan Gugatan Konvensi dan menuntut penyerahan Bangunan yang berada di atas SHM 2677/Lontar dengan mengacu pada notulen rapat antara Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi yang secara faktual tidak pernah melibatkan maupun disetujui oleh Penggugat Rekonvensi sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat Penggugat Rekonvensi.
159. Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi jelas-jelas didasari dengan itikad buruk semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dari Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi melalui Badan Peradilan Yang Agung tanpa adanya dasar hukum yang jelas.
160. Lagipula, perlu menjadi catatan oleh Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Gugatan Konvensi a quo adalah kedua kalinya Penggugat mengajukan gugatan dengan pokok perkara yang sama. Sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar dengan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PN Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya. Gugatan tersebut berujung dicabut

Halaman 53 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1163/Pdt.G/2024/PN Sby tertanggal 23 Desember 2024.

161. Perbuatan Penggugat yang berulang kali menggugat pokok perkara yang sama yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jelas merupakan suatu penyalahgunaan hak secara melawan hukum yang dilakukan tanpa memperhatikan:
 - a. Hak subjektif Penggugat Rekonvensi untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik dan hidup dengan tenang.
 - b. Kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi untuk memperhatikan hak-hak orang lain.
 - c. Nilai-nilai Kesusilaan yang selama ini hidup di masyarakat.
 - d. Aspek kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya diterapkan oleh Tergugat Rekonvensi.
162. Berdasarkan hal di atas, Tergugat Rekonvensi yang secara sewenang-wenang menggugat Penggugat Rekonvensi telah bertentangan dengan hak subjektif Penggugat Rekonvensi serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harus dimiliki Tergugat Rekonvensi, di mana dalam praktik hukum Indonesia dianggap sebagai ***vexatious litigation***.
163. Sehubungan dengan penyalahgunaan hak oleh Tergugat Rekonvensi, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perbuatan yang menyimpangi haknya dan membawa kerugian, maka perbuatan dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Berikut merupakan kutipan dari putusan-putusan tersebut:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 294/Pdt.G/2017/PN.Mdn
*"Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk menuntut orang lain yang merasa kepentingannya atau hak – haknya dirugikan oleh pihak lain tersebut, tetapi kalau hak itu dipergunakan secara berlebihan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain maka penggunaan hak seperti itu bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan orang lain dalam pergaulan masyarakat dan merupakan **penyalahgunaan hak dengan konsekuensi merupakan perbuatan melawan hukum**;"*
(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat Rekonvensi)
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 3/Pdt.G/2017/PN.Gto
"Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan hak (misbruik van recht) itu sendiri yaitu suatu perbuatan yang didasarkan atas

Halaman 54 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



kewenangan yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud lain diluar dari kewenangan yang diberikan;”

(cetak tebal merupakan penekanan Penggugat Rekonvensi)

164. Hal di atas sejalan dengan pendapat ahli hukum, sebagaimana kutipan di bawah ini:

a. Prof. M. A. Moegni Djojodirdjo, S.H pada buku “Perbuatan Melawan Hukum”, hlm. 48:

“Bahwa orang tidak dibenarkan menggunakan haknya sedemikian rupa, sehingga penggunaannya, dengan memperhatikan akan kerugian yang menimpa orang lain, menjadi penyalahgunaan hak (misbruik van recht);”

b. J. Satrio, S.H., pada buku “Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang”, hlm. 218:

“Kalau hak itu digunakan secara berlebihan (Abnormal atau tidak sebagaimana umumnya/Pantasnya) atau dengan maksud untuk merugikan orang lain, maka penggunaan hak seperti itu dapat bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan orang lain dalam hubungan masyarakat dan merupakan penyalahgunaan hak, dengan Konsekuensinya merupakan perbuatan melawan hukum.”

c. M. Raden Soewandi pada buku “Penyalahgunaan Hak (Misbruik Van Recht)”, hlm. 28:

“Suatu pelaksanaan hak, dalam keadaan khusus, dapat menjadi perbuatan melawan hukum. Penggunaan – penggunaan hak yang bertentangan dengan syarat kelakuan yang baik dalam masyarakat, selalu merupakan perbuatan melawan hukum.”

165. Berdasarkan uraian di atas, perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menyalahgunakan haknya dengan mengajukan Gugatan Konvensi jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, sudah berdasar bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi ini untuk seluruhnya.

C. TERGUGAT REKONVENSI TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menyalahgunakan haknya dengan mengajukan Gugatan Konvensi telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum

Halaman 55 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara secara kumulatif, sebagaimana uraian di bawah ini:

a. Unsur Adanya Perbuatan Melawan Hukum

166. Sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan di atas, Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggunakan haknya secara berlebihan dengan mengajukan Gugatan Konvensi yang sama sekali tidak berdasar. Penggugat juga telah mengambil kesimpulan keliru dan mengklaim bahwa Penggugat Rekonvensi telah terikat dan memiliki kewajiban hukum menyerahkan Bangunan berdasarkan Notulen Rapat PGI, meskipun pada faktanya Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat Rekonvensi.
167. Penggugat Rekonvensi kembali tekankan bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada perjanjian apapun antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Bahkan, Notulen Rapat PGI yang dijadikan dasar Gugatan Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menunjukkan keterlibatan atau persetujuan Penggugat Rekonvensi. Sehingga, tidak ada kesalahan dari Penggugat Rekonvensi atas tuduhan wanprestasi. Oleh karena itu, dengan diajukannya Gugatan Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, jelas telah melanggar hak subjektif Penggugat Rekonvensi.

b. Unsur Adanya Kesalahan

168. Dalam menentukan unsur adanya kesalahan, maka harus dilihat apakah terdapat kesengajaan atau kelalaian. Sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan sebelumnya, Tergugat Rekonvensi sadar bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak relevan untuk mengikutsertakan Penggugat Rekonvensi ke dalam Gugatan Konvensi.
169. Terlebih, tidak ada satu pun fakta hukum dan bukti yang dapat mengindikasikan adanya kesalahan Penggugat Rekonvensi atas tuduhan wanprestasi. Tergugat Rekonvensi sengaja menuduh Penggugat Rekonvensi bahwa wanprestasi disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai hasil rapat untuk menetapkan Bangunan menjadi hak milik Tergugat Rekonvensi. Faktanya, Penggugat Rekonvensi tidak pernah menyetujui bahkan terlibat dalam rapat yang dimaksud tersebut. Sehingga, jelas tidak ada kesalahan Penggugat Rekonvensi atas tuduhan wanprestasi tersebut.

Halaman 56 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



170. Dengan motif sebagaimana di atas, Tergugat Rekonvensi dengan sengaja menyalahgunakan hak-nya dengan cara mengajukan Gugatan Konvensi guna mendapatkan keuntungan melalui Badan Peradilan Yang Agung. Sehingga, unsur kesalahan dalam konteks Pasal 1365 KUHPdata sudah jelas terpenuhi.

c. Unsur Adanya Kausalitas Antara Perbuatan dengan Kerugian Penggugat Rekonvensi yang Timbul

171. Apabila Gugatan Konvensi tidak pernah diajukan, maka Penggugat Rekonvensi tidak perlu menghabiskan seluruh waktu dan tenaganya untuk menghadapi Gugatan Konvensi.
172. Hal ini secara jelas menunjukkan adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan kerugian yang Penggugat Rekonvensi derita.
173. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah berdasar bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi ini untuk seluruhnya.

D. TUNTUTAN GANTI RUGI

174. Pasal 1365 KUHPdata sudah secara tegas mengatur bahwa seseorang diwajibkan untuk menggantikan suatu kerugian yang diakibatkan dari perbuatannya yang melanggar hukum. Akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah sengaja menyalahgunakan haknya dengan menuntut penetapan Bangunan menjadi hak milik telah membawa sejumlah kerugian kepada Penggugat Rekonvensi.

Kerugian Materiil

175. Gugatan Konvensi ini membuat Penggugat Rekonvensi tidak dapat menyewakan Bangunan termasuk SHM 2677/Lontar, secara bebas. Calon-calon penyewa atas Bangunan tentunya tidak berkeinginan menyewa tanah bangunan yang dalam sengketa di Pengadilan. Padahal, hak Penggugat Rekonvensi untuk menikmati manfaat dari SHM 2677/Lontar telah dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.



176. Sehingga, Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian atas keuntungan yang seharusnya Penggugat Rekonvensi dapat nikmati dan dikelola dan diinvestasikan lebih lanjut dengan menyewakan Bangunan jika Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan langkah hukum Gugatan Konvensi *a quo*. Penggantian kerugian atas keuntungan yang seharusnya dinikmati ini sesuai dengan hukum Indonesia sebagai berikut:

a. Pasal 1246 KUH Perdata

*“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan **keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya**, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.”*

(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat Rekonvensi)

b. Pasal 1250 KUH Perdata

*“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. **Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur.** Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.”*

(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat Rekonvensi)

177. Merujuk kepada Pasal 2 Perjanjian Sewa dimana Bangunan setidaknya dapat disewakan per tahunnya dengan harga Rp130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) per tahun. Maka dengan asumsi bahwa dibutuhkan 3 (tiga) tahun untuk memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp390.000.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh juta rupiah*).

Kerugian Immateriil

178. Penggugat Rekonvensi menderita kerugian immateriil sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melanggar hukum, di mana ketenangan Penggugat Rekonvensi telah terganggu dan Penggugat Rekonvensi telah merasa dihina dan dipermalukan akibat dari tuntutan Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar. Hal mana mengingat Penggugat



Rekonvensi memiliki reputasi yang cemerlang di kalangan dunia usaha dan masyarakat sekitar Bangunan.

179. Lebih lanjut, mengingat Putusan Nomor 650PK/PDT/1994 dan mempertimbangkan adanya kerugian immateriil sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi juga dihukum untuk melakukan kompensasi atas kerugian immateriil yang Penggugat Rekonvensi alami. Kerugian tersebut apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).
180. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah berdasar bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melanggar hukum.

E. DWANGSOM (TUNTUTAN UANG PAKSA)

181. Majelis Hakim Yang Mulia, untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi nantinya melaksanakan kewajiban hukum untuk menaati putusan dalam perkara ini, menjadi sangat penting untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam hal terjadi keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini.
182. Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) didasarkan pada ketentuan Pasal 606a Rv yang menyatakan bahwa selain tuntutan membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan oleh Majelis Hakim kepada terhukum untuk membayar sejumlah uang untuk setiap kali terhukum tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan yang dinamai uang paksa.
183. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan selesainya kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Tergugat II/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Notulen Rapat PT Prime Garage Indonesia tertanggal 6 September 2023 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I bertempat di Resto Nine Jalan Mayjend Sungkono No. 63 batal demi hukum atau setidak-tidaknya dibatalkan;
3. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di atas Jalan Simpang Darmo Permai Utara No. 11 (sebelumnya Jl. Simpang Darmo Permai Utara No. 24, Surabaya) merupakan milik Tergugat II;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran secara langsung dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi sebesar:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp390.000.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh juta rupiah*);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*);
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) per hari secara tunai dan

Halaman 60 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



sekaligus kepada Penggugat apabila lalai memenuhi putusan dalam perkara ini sampai dengan putusan dilaksanakan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Memerintahkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
2. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Mei 2025 selengkapnyanya sebagaimana tercatum dalam berkas/ Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, selanjutnya Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 4 Juni 2025, selengkapnyanya sebagaimana tercatum dalam berkas/Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati jawaban Tergugat II, ternyata dalam surat jawaban Tergugat II tersebut mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif, sehingga sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti permulaan guna mendukung dalil-dalil eksepsinya ataupun untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, di persidangan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AJ Sridadi Slamet BCHK, diberi tanda **T.II-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Nomor: 02 tertanggal 16 Maret 2019, dibuat di hadapan Defrian Syah Adiputra, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Gresik, diberi tanda **T.II-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Irma Nurpatricia Lestari, diberi tanda **T.II-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Herzien Inlandsch Reglement atau "HIR"), Pasal 118 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 136, diberi tanda **T.II-4**;

Halaman 61 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2013 ("Buku II MA"), halaman 50, diberi tanda **T.II-5**;
6. Print Out Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2679 K/Pdt/2019, tertanggal 4 Oktober 2019, diberi tanda **T.II-6**;
7. Print Out Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 66/Pdt/G/2018, tertanggal 13 Desember 2018, diberi tanda **T.II-7A**;
8. Print Out Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1134 K/Pdt/2020, tertanggal 20 Mei 2020, diberi tanda **T.II-7B**;
9. Print Out Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 31/PDT/2019/PT JAP, tertanggal 24 Juni 2019, diberi tanda **T.II-8A**;
10. Print Out Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1144 K/Pdt/2020, tertanggal 20 Mei 2020, diberi tanda **T.II-8B**;
11. Print Out Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 919/Pdt/G/2020/PN-Jkt.Sel tertanggal 9 Agustus 2021, diberi tanda **T.II-9**;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 8 K/Sip/1964, tertanggal 9 Juni 1964 dalam Buku "Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pembuktian Jilid 1" oleh Chidir Ali, S.H., Binacipta: 1981, halaman 45, diberi tanda **T.II-10**;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku "Hukum Acara Perdata" oleh M. Yahya Harahap, S.H., Sinar Grafika: 2009 halaman 511, diberi tanda **T.II-11**;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku "Hukum Acara Perdata" oleh Prof. R. Subekti, S.H., Binacipta: 1989, halaman 82, diberi tanda **T.II-12**;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti T.II-1 sampai dengan T.II-12 diatas telah bermaterai cukup, sehingga surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan atas eksepsi Tergugat II, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Korindo Eksim International" Nomor 5 Tanggal 16 Maret 2018, Notaris Defriansyah Adiputra" S.H., M.Kn, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat PT. Prime Garage Indonesia, diberi tanda **P-2**;

Halaman 62 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari Fotokopi total setoran Janalwin Gunawan ke Prime Garage. 1.7 67 .51 3.4A5. Setoran Bapak Janalwin Gunawan ke Korindo dari Korindo untuk Setoran ke Prime Garage, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari Fotokopi Total Setoran Bapak Janalwin Gunarvan ke Prime Carage. 1.462.183.212. Setoran Bapak .Janalwin Gunawan ke Korindo dari Korindo untuk Setoran ke Prime Garage, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda **P-5**;
6. Print Out Surat Perincian Detail Biaya PERNBangunan dan Operasional Arral Prime Garage dari Janalwin Gunawan melalui PT. Korindo Periode 2019-2020, diberi tanda **P-6**;
7. Print Out rekening Giro BCA, diberi tanda **P-7**;
8. Print Out rekening Giro BNI, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Akla Pegjaryian Sewa Menyewa Lahan Nomor : 02 Tanggal 6 Maret 2019. Notaris Delriansyah Adiputra- SH., M.Kn., diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti P-1 sampai dengan P-9 diatas telah bermaterai cukup, sehingga surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pembuktian terkait adanya eksepsi kewenangan mengadili ini dinyatakan cukup, kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan dan memohon untuk dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi menyangkut tentang kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Surabaya yaitu pada pokoknya Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara aquo dikarenakan para tergugat bedara di luar domisili wilayah kewenangan dari Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Tergugat I berdomisili di Kabupaten Gresik dan Tergugat II berdomisili di Jakrata Selatan.

Halaman 63 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, pihak Penggugat menjawab, akan tetapi pihak penggugat tidak menjawab secara jelas tentang kompetensi relatif yang diajukan oleh pihak Tergugat II.

Menimbang bahwa, meskipun pihak penggugat tidak menjawab dengan tegas tentang kompetensi relatif dari pihak tergugat, maka Majelis Hakim terhadap perkara aquo yang menyangkut kompetensi relatif ini harus diputus terlebih dahulu sebelum berlanjut kepada pokok perkaranya.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR yaitu yang menyangkut asas Actor Sequitur Forum Rei, maka gugatan penggugat seharusnya diajukan ditempat berdomisilinya pihak tergugat, dimana dalam perkara aquo, gugatan penggugat menggugat pihak tergugat I yang berdomisili di Kabupaten Gresik dan Tergugat II berdomisili di Jakarta Selatan. Kemudian dari isi perjanjian yang kedua belah pihak buat tidak ada satu pasal pun yang manakala ada perselisihan kedua belah pihak akan diselesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dikarenakan tidak memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh pihak penggugat yang disebabkan pihak para tergugat tidak berdomisili di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya.

Menimbang bahwa oleh karena itu eksepsi dari pihak Tergugat II dapat dikabulkan dan atau diterima.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya dan atau diterimanya eksepsi dari tergugat II, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat.

Mengingat akan ketentuan pasal 118 HIR dan ketentuan peraturan PerUndang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi.

- **Mengabulkan dan menerima Eksepsi dari pihak Tergugat II**
- **Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara dalam gugatan ini.**
- **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025, oleh Dr. Nur Kholis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Yusuf Karim,

Halaman 64 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. dan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 oleh Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhammad yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sigit Nugroho, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya proses (ATK).....Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan.....Rp. 215.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan.....Rp. 30.000,00
5. Materai.....Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....Rp. 10.000,00
- Jumlah.....Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 65 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PN.Sby.